

Datei: 12-chat-kanzlei-mandantin.txt

27.05.2026 07:02 Mandantin: Ich habe jetzt doch noch diese Mail vom Präsidialrat gefunden.

27.05.2026 07:03 Kanzlei: Bitte senden. Wichtig: Wurde Ihnen die Auswahlentscheidung offiziell bekanntgegeben?

27.05.2026 07:04 Mandantin: Nein. Nur Kollegin sagte, der Blumenstrauß sei schon bestellt.

27.05.2026 07:05 Kanzlei: Das klingt albern, kann aber bei Eilbedürftigkeit helfen. Wir brauchen trotzdem harte Daten.

27.05.2026 07:07 Mandantin: Der Präsident sagte gestern, ich solle mich nicht in eine Rolle hineinsteigern.

27.05.2026 07:09 Kanzlei: Bitte Gedächtnisprotokoll. Keine langen Mails an das Gericht ohne Abstimmung.

Datei: 11-email-praesidialrat-und-praesident.eml

Von	praesidialrat@olg-elsbach.justiz.local
An	praesident-lg-falkenried@justiz.local
Datum	Tue, 26 May 2026 18:47:12 +0200
Betreff	Vorsitz Staatsschutzkammer - Beteiligung Präsidialrat

Sehr geehrter Herr Pr■■sident,

uns liegt bislang nur der Auswahlvermerk, aber nicht die vollst■■ndige aktuelle Beurteilung von Dr. Mondsee und auch kein Ministerialbeitrag vor. Wenn die Ernennung von Dr. Arnsw■■lder wirklich in der ersten Juniwoche erfolgen soll, bitten wir um vollst■■ndige Unterlagen bis Freitag.

Mit freundlichen Gr■■■■en

Dr. Erlentrud M■■hne

Vorsitzende Pr■■sidialrat

Datei: 31-email-anfrage-geschaeftsstelle-akteneinsicht.eml

Von	"RAin Dr. Verena Kalmus" <kalmus@kanzlei.example>
An	Praesidialverwaltung <personal@olg-falkenried.example>
Datum	Fri, 08 May 2026 17:42:00 +0200
Betreff	Akteneinsicht / Besetzungsverfahren Vorsitz Staatsschutzkammer

Sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit bitten wir um kurzfristige Überlassung der vollständigen Auswahlakte einschließlich Beurteilungsbeiträgen, Bewertungsbögen, Präsidialratsunterlagen, Sondervoten, Gesprächsvermerken und der Unterlagen zur vorgesehenen Ernennung des Beigeladenen. Die bisher übersandte Mappe enthält ersichtlich nicht alle entscheidungserheblichen Bestandteile.

Bitte bestätigen Sie zugleich, dass bis zum Abschluss der Akteneinsicht und bis zu einer gerichtlichen Entscheidung im beabsichtigten Eilverfahren keine Ernennungsurkunde ausgehändigt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Verena Kalmus

Rechtsanwältin

Datei: 48-email-kanzlei-an-mondsee-aktennachlieferung.eml

Von	dr.stechlin@kanzlei-stechlin.example
An	ottilie.mondsee@example.invalid
Datum	Tue, 16 Jun 2026 18:42:00 +0000
Betreff	Mondsee ./ Land Freienbruch - Aktennachlieferung und morgiger Call

Liebe Frau Dr. Mondsee,

wir haben heute weitere Unterlagen aus dem Ministerium erhalten. Die gute Nachricht: Der Beurteilungsbeitrag aus Ihrer Strafkammer ist deutlich stärker als der Auswahlvermerk erkennen ließ. Die weniger gute Nachricht: Die Gesprächsnotizen sind unsauber und enthalten mehrere offene Formulierungen, die wir angreifen müssen, ohne daraus einen persönlichen Streit zu machen.

Bitte senden Sie uns morgen bis 10:00 Uhr noch Folgendes:

1. Ihre eigene Liste der Hauptverhandlungstage, an denen Sie die Sitzung tatsächlich geleitet haben,
2. eine kurze Erinnerung an das Gespräch mit der OLG-Präsidentin,
3. die Bezügemitteilungen Januar 2024 bis Mai 2026,
4. falls vorhanden: Portalbestätigung zur Meldung des zweiten Kindes.

Bitte nicht an Kolleginnen oder Kollegen weiterleiten. Wir sortieren das zunächst prozessual.

Beste Grüße

Dr. Marlies Stechlin

Datei: 60-email-ministerium-praesidialrat-nachreichung.eml

Von	referat-r42@jm-freienbruch.example
An	praesidialbuero@olg-falkenried.example
Datum	Wed, 27 May 2026 07:55:00 +0000
Betreff	Eilt: Unterlagen Präsidialrat Vorsitz LG Falkenried - Nachreichung

Sehr geehrte Frau Kollegin,

für die Präsidialratsbefassung am 29.05. übersenden wir anliegend die Endfassung des Auswahlvermerks. Die Gesprächsbögen liegen noch in handschriftlicher Form vor und werden voraussichtlich nicht in die Umlaufmappe aufgenommen. Bitte geben Sie kurz Rückmeldung, falls der Präsidialrat zwingend weitere Unterlagen benötigt.

Hinweis: Die Belastungszahlen der 8. Strafkammer sind in der Fassung vom 22.05. bereinigt. Die Frage, ob einzelne Sitzungstage Dr. Mondsee oder dem damaligen Vorsitzenden zugeordnet werden, ist aus Sicht R/42 für das Ergebnis nicht ausschlaggebend.

Mit freundlichen Grüßen

Voss

Datei: 69-email-mondsee-hv-tage-praesidentengespraech.eml

Von	ottilie.mondsee@example.invalid
An	dr.stechlin@kanzlei-stechlin.example
Datum	Wed, 17 Jun 2026 06:18:00 +0000
Betreff	Meine Liste HV-Tage und Erinnerung Präsidentengespräch

Liebe Frau Dr. Stechlin,

anbei aus dem Kopf und anhand meines Kalenders die Sitzungstage, an denen ich die Sache faktisch geführt habe. Ich habe versucht, nichts zu beschönigen. Bei zwei Terminen bin ich nicht sicher, ob Dr. Degenhardt vormittags noch im Saal war; das habe ich markiert.

Zum Gespräch mit dem Präsidenten: Er sagte sinngemäß, ich sei „für den Vorsitz sichtbar in der ersten Reihe“ und solle weiter „die unangenehmen Strukturfragen“ übernehmen. Ich weiß noch, dass ich danach erleichtert war, weil ich das als echte Ermutigung verstanden habe.

Was mich ärgert: Jetzt soll dieselbe Deutlichkeit plötzlich gegen mich sprechen. Ich will aber im Termin ruhig bleiben.

Beste Grüße
Ottilie Mondsee

Datum	Ereignis	Quelle	Streitpunkt	Nächster Schritt
2023-09-01	Ernennung zur Richter*in auf Probe	Urkunde	Status und Probezeitbeginn	DRiG/Landesrichterricht prüfen
2024-10-15	Abordnung Ministerium 40 Prozent	E-Mail Präsidium	Richterliche Unabhängigkeit und Beurteilungsbeiträge	Abordnungsverfügung anfordern
2026-03-04	Ausschreibung Vorsitz Staatsschutzkammer	Justizblatt	Anforderungsprofil	Frist und Bewerberfeld sichern
2026-03-18	Bewerbung Mondsee	Bewerbungsschreiben	Vollständigkeit	Empfangsnachweis suchen
2026-05-12	Dienstliche Beurteilung eröffnet	Beurteilung	Abschwächung Gesamturteil	Einwendungen fristnah
2026-05-20	Auswahlentscheidung informell bekannt	E-Mail Kollegin	Bekanntgabe unklar	offizielle Mitteilung anfordern
2026-05-24	Untersuchungsanordnung	Schreiben Präsident	Bestimmtheit und Anlass	Widerspruch/Eilrechtsschutz prüfen
2026-05-27	Mandat erteilt	Mandatsnotiz	Konkurrentenstreit akut	Eilantrag vorbereiten
2026-06-07	Angekündigte Ernennung Konkurrentin	E-Mail Präsidialrat	Rechtsschutzvereitelung	Sicherungsantragung

Datei: 08-besoldungsmitteilung-r1-r2-familienzuschlag.csv

Monat	Besoldungsgruppe	Stufe	Familienzuschlag	Abzug/Korrektur	Kommentar
2026-01	R1	4	Stufe 1	0	vor Auswahlverfahren
2026-02	R1	4	Stufe 1	0	Abordnung 40 Prozent ohne Änderung
2026-03	R1	4	Stufe 1	0	Bewerbung eingereicht
2026-04	R1	4	Stufe 0	-238.40	Begründung: Ehepartner im öffentlichen Dienst unklar
2026-05	R1	4	Stufe 0	-238.40	Rückforderung angekündigt
2026-06	R1	4	Stufe 0	-476.80	Doppelabzug laut Mandantin nicht nachvollziehbar

Thema	Chance	Risiko	Beweisbedarf	Nächster Schritt
Konkurrentenstreit	Hoch wenn Präsidialrat/Beurteilung fehlerhaft	Ernennung kann Rechtsschutz vereiteln	Auswahlvermerk vollständig	Eilantrag binnen Tagen
Beurteilung	Mittel bis hoch	Beurteilungsspielraum weit	Ministerialbeitrag und Zwischenfeedback	Einwendungen konkretisieren
Untersuchungsanordnung	Mittel	Gericht akzeptiert Fürsorgeanlass	Anlassvermerk und Wortlaut E-Mails	Bestimmtheit prüfen
Besoldung	Faktisch gut prüfbar	Zahlen ohne Landesrecht unklar	Berechnungsblatt und Ehepartnerstatus	Besoldungsstelle anschreiben
Nebentätigkeit	Mittel	Richterliche Sonderregeln und Außenwirkung	Anzeige Eingang Bestätigung Honoraranfrage	Genehmigung/Untersagung anfordern

Datum	Verfahren	Formale Leitung	Tatsaechliche Leitung	Aktenbezug	Notiz
2025-02-04	8 KLS 10/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 2	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-02-11	8 KLS 11/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 3	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-02-18	8 KLS 12/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 4	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-03-05	8 KLS 13/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 5	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-03-12	8 KLS 14/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 6	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-03-19	8 KLS 15/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 7	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-04-09	8 KLS 16/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 1	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-04-16	8 KLS 17/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 2	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-04-23	8 KLS 18/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 3	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-05-07	8 KLS 19/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 4	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-05-14	8 KLS 20/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 5	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-06-04	8 KLS 21/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 6	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-06-11	8 KLS 22/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 7	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-06-18	8 KLS 23/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 1	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-07-02	8 KLS 24/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 2	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-07-09	8 KLS 25/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogram m Abschnitt 3	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet

Datum	Verfahren	Formale Leitung	Tatsaechliche Leitung	Aktenbezug	Notiz
2025-08-20	8 KLS 26/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogramm m Abschnitt 4	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-08-27	8 KLS 27/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogramm m Abschnitt 5	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-09-03	8 KLS 28/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogramm m Abschnitt 6	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-09-10	8 KLS 29/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogramm m Abschnitt 7	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-10-01	8 KLS 30/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogramm m Abschnitt 1	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-10-08	8 KLS 31/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogramm m Abschnitt 2	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-11-05	8 KLS 32/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogramm m Abschnitt 3	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-11-12	8 KLS 33/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogramm m Abschnitt 4	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-12-03	8 KLS 34/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogramm m Abschnitt 5	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet
2025-12-10	8 KLS 35/25	Dr. Hilmar Degenhardt	Dr. Ottilie Mondsee	Beweisprogramm m Abschnitt 6	Sitzungsplan und Beweisantraege vorbereitet

Tabellenblatt: Besoldung

Punkt	Aktenstand	Risiko	To-do
Erfahrungsstufe	Festsetzung 2024 nur als Kurzbescheid	Begründung fehlt	Bescheid und Berechnungsbogen anfordern
Familienzuschlag	Kind beim anderen Elternteil gemeldet	Konkurrenzregel unklar	Meldebescheinigung und Kindergeldnachweis
Alimentation	pauschaler Ablehnungsbescheid	zeitnahe Geltendmachung sichern	Widerspruch je Haushaltsjahr
Zulage Ministerium	nicht geprüft	wohl kein Statusersatz	Nebentätigkeit/Abordnung trennen

Tabellenblatt: Eilverfahren

Datum	Ereignis	Friststatus	Bemerkung
30.04.2026	Konkurrentenmitteilung	sofort	Stillhaltebitte
08.05.2026	Akteneinsicht	dringend	Lückenliste
16.05.2026	avisiertes Ernennungsdatum	kritisch	Eilantrag vorher
22.05.2026	möglicher VG-Termin	offen	Glaubhaftmachung vorbereiten

Tabellenblatt: Differenz R1 R2

Monat	Status	R1 brutto fiktiv	R2 brutto fiktiv	Familienzuschlag strittig	Differenz	Notiz
2026-07	fiktiv bei erfolgreicher Neubescheidung	6212	6964	180		nur Modell, mit Besoldungsstelle abgleichen
2026-08	fiktiv bei erfolgreicher Neubescheidung	6224	6978	180		nur Modell, mit Besoldungsstelle abgleichen
2026-09	fiktiv bei erfolgreicher Neubescheidung	6236	6992	180		nur Modell, mit Besoldungsstelle abgleichen
2026-10	fiktiv bei erfolgreicher Neubescheidung	6248	7006	180		nur Modell, mit Besoldungsstelle abgleichen
2026-11	fiktiv bei erfolgreicher Neubescheidung	6260	7020	180		nur Modell, mit Besoldungsstelle abgleichen
2026-12	fiktiv bei erfolgreicher Neubescheidung	6272	7034	180		nur Modell, mit Besoldungsstelle abgleichen
2027-01	fiktiv bei erfolgreicher Neubescheidung	6284	7048	240		nur Modell, mit Besoldungsstelle abgleichen
2027-02	fiktiv bei erfolgreicher Neubescheidung	6296	7062	240		nur Modell, mit Besoldungsstelle abgleichen
2027-03	fiktiv bei erfolgreicher Neubescheidung	6308	7076	240		nur Modell, mit Besoldungsstelle abgleichen
2027-04	fiktiv bei erfolgreicher Neubescheidung	6320	7090	240		nur Modell, mit Besoldungsstelle abgleichen
2027-05	fiktiv bei erfolgreicher Neubescheidung	6332	7104	240		nur Modell, mit Besoldungsstelle abgleichen
2027-06	fiktiv bei erfolgreicher Neubescheidung	6344	7118	240		nur Modell, mit Besoldungsstelle abgleichen

Tabellenblatt: Fristen

Vorgang	Datum	Frist/Handlung	Verantwortlich
Konkurrentenmitteilung	03.06.2026	Eilantrag vor Ernennung	RAin Stechlin
Teilakte erhalten	05.06.2026	Nachforderung sofort	Referat
Stillhalteusage	16.06.2026	bis 31.07.2026 überwachen	Fristen
Besoldungswiderspruch	20.06.2026	Begründung ergänzen	RAin Stechlin

Mandatsnotiz Erstgespräch

Mandantin: Dr. Ottilie Mondsee, 39, Richterin auf Probe am Landgericht Falkenried, derzeit teilweise abgeordnet an das Ministerium der Justiz und für Rechtsklarheit.

Termin: 27.05.2026, 08:15 Uhr, Videokonferenz; Mandantin wirkt übernächtigt, sehr präzise, aber springt zwischen drei Themen.

Anliegen

Bewerbung auf die Stelle „Vorsitzende Richterin am Landgericht - Staatsschutzkammer mit Digitalbezug“ wurde nach informeller Vorabzusage nicht berücksichtigt.

Die dienstliche Beurteilung wurde nachträglich von „übertrifft die Anforderungen deutlich“ auf „entspricht den Anforderungen in vollem Umfang“ abgeschwächt.

Besoldungsstelle rechnet Familienzuschlag und R-Stufe seit der Abordnung anders ab.

Gerichtspräsident ordnete eine amtsärztliche Untersuchung an, weil Mondsee in zwei E-Mails von „institutioneller Erschöpfung durch Tabellenjustiz“ schrieb.

Nebentätigkeitsanzeige für einen Abendvortrag „KI und richterliche Unabhängigkeit“ wurde nicht beschieden; Honorarnote 450 EUR liegt schon vor.

Erste Einschätzung

Die Akte ist kein einzelnes Besoldungsproblem. Sie liegt quer durch Art. 33 Abs. 2 GG, DRiG, Landesrichterrecht, Personalaktenrecht, Fürsorgepflicht, Untersuchungsanordnung, Nebentätigkeit und beamtenrechtliche Eilstrategie. Besonders kritisch ist, dass die Ernennung der ausgewählten Konkurrentin laut E-Mail „noch im Juni“ erfolgen soll.

Sofort-To-dos

Bekanntgabe der Auswahlentscheidung klären.

Auswahlvermerk und vollständige Beurteilungsgrundlagen anfordern.

Präsidialratsbeteiligung prüfen.

Eilantrag gegen Besetzung vorbereiten.

Untersuchungsanordnung gesondert prüfen; nicht unkommentiert erscheinen.

Besoldungsmitteilung mit Familienzuschlag und Stufe rechnerisch nachvollziehen.

Ernennungsurkunde - Scanbeschreibung

DIN-A4-Urkunde auf schwerem Papier, Landeswappen oben links. Text: „Unter Berufung in das Richterverhältnis auf Probe ernenne ich Frau Dr. Ottilie Mondsee zur Richterin.“ Aushändigungsvermerk: 01.09.2023, 10:42 Uhr, Unterschrift der Präsidentin des Oberlandesgerichts Elsbach.

Auffällig: Auf der Rückseite befindet sich ein gelber Haftzettel mit handschriftlichem Vermerk „Ministerium will sie ab Q4/24 - bitte Beurteilung früh ziehen“. Der Haftzettel ist nicht Teil der Urkunde, lag aber laut Mandantin in der Personalaktenkopie zwischen Urkunde und Abordnungsverfügung.

Ausschreibung Vorsitz Staatsschutzkammer mit Digitalbezug

Gesucht wird eine Richterin oder ein Richter mit herausgehobener strafrichterlicher Erfahrung, belastbarer Sitzungsleitung, Erfahrungen mit umfangreichen digitalen Beweismitteln, Fähigkeit zur Führung interdisziplinärer Teams und besonderer Eignung für Öffentlichkeitskommunikation in sensiblen Verfahren.

Anforderungsprofil

mindestens drei Jahre richterliche Tätigkeit nach zweitem Staatsexamen,

überdurchschnittliche dienstliche Beurteilung,

Erfahrung in Strafkammern oder vergleichbarer Spruchpraxis,

digitale Aktenkompetenz,

Fähigkeit zu strukturierter Verhandlungsführung,

Bereitschaft zur Mitwirkung an einem Pilotprojekt für Wortprotokolle.

Bewerbungsfrist: 18.03.2026, 12:00 Uhr.

Bewerbung Dr. Ottilie Mondsee

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bewerbe mich auf die ausgeschriebene Stelle einer Vorsitzenden Richterin am Landgericht in der Staatsschutzkammer mit Digitalbezug. Seit meiner Ernennung zur Richterin auf Probe war ich überwiegend in der großen Strafkammer eingesetzt und habe daneben im Ministerium an der Arbeitsgruppe „Digitale Beweisführung und Wortprotokoll“ mitgewirkt.

Ich bringe Erfahrung aus 42 Hauptverhandlungstagen mit umfangreichen Chat-, Cloud- und Videoauswertungen mit. Meine Abordnung in das Ministerium hat mir zusätzlich Einblick in die organisatorische Seite digitaler Strafverfahren gegeben. Gerade diese Kombination aus Spruchpraxis und struktureller Modernisierung halte ich für die ausgeschriebene Stelle für passend.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ottilie Mondsee

Auswahlvermerk - Auszug

Bewerberlage

Bewerberin A: Dr. Ottilie Mondsee, Richterin auf Probe, Beurteilung 2026: „entspricht den Anforderungen in vollem Umfang“.

Bewerberin B: Dr. Belinde Arnswälder, Richterin am Landgericht auf Lebenszeit, Beurteilung 2025: „übertrifft die Anforderungen“.

Bewertung

Die ausgeschriebene Stelle erfordert Sitzungsleitungserfahrung. Dr. Arnswälder verfügt über längere richterliche Praxis. Dr. Mondsee verfügt über besondere digitale Erfahrung, ist jedoch noch nicht auf Lebenszeit ernannt. Ihre ministerielle Tätigkeit ist für die ausgeschriebene Spruchstätigkeit nur eingeschränkt verwertbar.

Auffälligkeit

Der Vermerk erwähnt die Beurteilungsabsenkung bei Mondsee nicht. Ein Beurteilungsbeitrag aus dem Ministerium fehlt. Der Abschnitt „Präsidialrat“ lautet nur: „Beteiligung wird nachgeholt.“

Dienstliche Beurteilung und Einwendungen

Eröffnete Beurteilung vom 12.05.2026

Gesamturteil: entspricht den Anforderungen in vollem Umfang.

Begründung: Dr. Mondsee arbeitet gründlich und innovationsfreudig. In der Sitzungsleitung zeigt sie hohe Struktur, muss aber Belastungsspitzen noch souveräner ausbalancieren. Die Abordnung in das Ministerium erschwert eine breitere Betrachtung der Spruchpraxis.

Einwendungen der Mandantin

Der Ministerialbeitrag fehlt vollständig.

Die Kammerstatistik weist 42 Hauptverhandlungstage und drei umfangreiche Beschlüsse aus.

Die frühere Zwischenrückmeldung vom 09.01.2026 lautete „deutlich überdurchschnittlich“.

Der Satz zur Belastungsspitze bezieht sich offenbar auf eine E-Mail, nicht auf Sitzungsleitung.

Die Abordnung wurde vom Dienstherrn angeordnet und darf nicht ohne Ausgleich gegen die Mandantin verwendet werden.

Untersuchungsanordnung

Sehr geehrte Frau Dr. Mondsee,

aufgrund wiederholter Hinweise auf außergewöhnliche Belastungssituationen und Ihrer E-Mail vom 03.05.2026 ordne ich an, dass Sie sich am 10.06.2026 um 09:30 Uhr beim Amtsärztlichen Dienst vorstellen.

Zu klären ist Ihre aktuelle Dienstfähigkeit, insbesondere Ihre Belastbarkeit für Verfahren mit hoher Öffentlichkeitswirkung.

Mit freundlichen Grüßen

Präsident des Landgerichts Falkenried

Randnotiz Mandantin

„Ich habe nie gesagt, ich sei krank. Ich habe gesagt, die Tabelle zur Digitalstrategie sei eine Zumutung. Das ist doch nicht dasselbe.“

Nebentätigkeit - Vortrag KI und Recht

Dr. Mondsee zeigte am 21.04.2026 einen Vortrag bei der Akademie für Justizkommunikation an. Thema: „KI, Wortprotokoll und richterliche Unabhängigkeit“. Dauer: 75 Minuten, Honorar 450 EUR, keine Reiseerstattung.

Die Geschäftsstelle bestätigte Eingang, aber es erging keine Genehmigung. Am 18.05.2026 fragte die Akademie, ob die Rechnung auf Mondsee privat oder auf das Gericht lauten solle. Der Gerichtspräsident schrieb handschriftlich: „Vortrag politisch heikel? Bitte mit Ministerium abstimmen.“

Entwurf - Widerspruch und Eilantrag

Widerspruch gegen Auswahlentscheidung

Namens und in Vollmacht von Frau Dr. Ottilie Mondsee legen wir Widerspruch gegen die Auswahlentscheidung betreffend die ausgeschriebene Stelle einer Vorsitzenden Richterin am Landgericht ein, soweit die Stelle mit Dr. Belinde Arnswälder besetzt werden soll.

Die Auswahlentscheidung verletzt den Bewerbungsverfahrensanspruch der Mandantin. Der Auswahlvermerk stützt sich auf eine dienstliche Beurteilung, deren Grundlagen unvollständig sind. Der Ministerialbeitrag fehlt. Die Abwertung wegen Abordnung ist nicht plausibilisiert. Zudem ist die Beteiligung des Präsidialrats nach Aktenlage nicht abgeschlossen.

Eilantrag - Skizze

Ziel: Dem Dienstherrn wird untersagt, die Stelle zu besetzen oder eine Ernennung vorzunehmen, bis über die Bewerbung der Antragstellerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut entschieden wurde.

Glaubhaftmachung: Ausschreibung, Bewerbung, Beurteilung, Auswahlvermerk, E-Mail Präsidialrat, eidesstattliche Versicherung der Mandantin zur informellen Ankündigung der Ernennung.

Personalakte - Lückenliste

Abordnungsverfügung vom Oktober 2024 fehlt.

Ministerialer Beurteilungsbeitrag für Oktober 2024 bis März 2026 fehlt.

Zwischengespräch vom 09.01.2026 nur als Kalendertermin vorhanden.

Präsidialratsbeteiligung unvollständig.

Vermerk zur Untersuchungsanordnung ohne konkrete Tatsachen.

Besoldungsberechnung Familienzuschlag ohne Vergleichsmittelteilung des Dienstherrn des Ehepartners.

Nebentätigkeitsakte nicht paginiert.

Vermerk: Gespräch mit der Präsidentin des Oberlandesgerichts

Datum: 06.05.2026

Ort: Dienstzimmer Präsidentin, OLG Falkenried

Teilnehmende: Präsidentin Dr. Halina Mertens, Vizepräsident Rudiger Niebach, Dr. Ottilie Mondsee, Referentin R 2 Dr. Mathilde Krug

Anlass

Dr. Mondsee wurde nach ihrer Gegenvorstellung gegen die Anlassbeurteilung zu einem Gespräch geladen. Nach Darstellung der Mandantin begann die Präsidentin mit dem Satz, der Schriftverkehr mache im Haus „mehr Unruhe als die Sache wert sei“. Die Mandantin verstand dies als Hinweis, sie solle ihre Bewerbung zurücknehmen und die R-Besoldungsfrage auf später verschieben. Die Präsidentin betonte laut Gesprächsnotiz, es gehe nicht um Druck, sondern um „professionelle Einordnung der Karriereoptionen“.

Gesprächsinhalt

Die Mandantin legte dar, dass die Beurteilung ihre tatsächliche Spruchstätigkeit nicht abbilde. Sie habe in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 41 umfangreiche Strafsachen als Berichterstatterin bearbeitet, darunter mehrere Haftsachen mit internationalem Bezug. Die Beurteilung nenne dagegen nur ihre Abordnung in das Ministerium und werte diese als „noch nicht hinreichend gerichtsnäher Führungsnachweis“. Die Mandantin hält gerade die Abordnung für einen besonderen Qualifikationsvorteil, weil sie dort Haushalts-, Personal- und Digitalisierungsfragen der Justiz koordiniert habe.

Die Präsidentin erwiderte, ein Vorsitz in einer Staatsschutzkammer verlange vor allem ruhige Sitzungsleitung, Erfahrung mit Öffentlichkeit, Belastbarkeit und kollegiale Steuerung. Die ministerielle Projektarbeit sei nützlich, ersetze aber keine erprobte Kammervorsitzführung. Auf Nachfrage, warum der ausgewählte Konkurrent nur eine geringfügig bessere Gesamtnote habe, verwies die Präsidentin auf das Auswahlgespräch und auf den Eindruck, dieser könne „den Raum besser halten“.

Auffälligkeiten

Es wurde kein Protokoll angekündigt, obwohl das Gespräch ersichtlich beurteilungs- und auswahlrelevant war.

Die Formulierung „Unruhe im Haus“ kann als unsachliches Motiv verstanden werden.

Der Hinweis auf Sitzungsleitung erscheint nachvollziehbar, ist aber nicht anhand konkreter Beurteilungsmerkmale dokumentiert.

Die R-Besoldungsfrage wurde mit der Stellenbesetzung vermischt, obwohl Besoldung und Auswahlentscheidung getrennt zu prüfen sind.

Nachgang

Die Mandantin erhielt am Folgetag eine kurze E-Mail, wonach „keine neuen Tatsachen“ vorgetragen worden seien. Eine Rechtsbehelfsbelehrung fehlte. Die Personalakte enthält nach Akteneinsicht bislang keinen Gesprächsvermerk. Das ist für Akteneinsicht, Plausibilisierung und einen möglichen Eilantrag zentral.

Geschäftsverteilung, Belastungszahlen und richterliche Verwendung

Kammerverwendung 2023 bis 2026

Dr. Mondsee war seit Januar 2023 in der 8. Strafkammer und ab September 2024 zusätzlich mit Entlastungsaufgaben in der Staatsschutzkammer betraut. Der Geschäftsverteilungsplan weist sie nicht als Vorsitzende aus; in drei Verfahren übernahm sie aber faktisch die Terminsteuerung, weil der Vorsitzende länger erkrankt war. Die Gerichtsverwaltung bezeichnet dies als „organisatorische Mithilfe“, die Mandantin als kommissarische Führung.

Belastungszahlen

Die Mandantin hat eine eigene Liste eingereicht. Danach lagen ihre Erledigungszahlen oberhalb des Kammerdurchschnitts. Das Ministerium hält entgegen, die Zahlen seien ohne Schwierigkeitsgrad nicht aussagekräftig. Richtig ist: Quantität allein trägt die Auswahl nicht. Aber wenn die Beurteilung Belastbarkeit und Arbeitsorganisation herabsetzt, muss die tatsächliche Belastung plausibel in die Begründung einfließen.

Relevanz für den Eilantrag

Der Geschäftsverteilungsplan ist nicht nur Hintergrund. Er zeigt, ob der Dienstherr die tatsächliche Verwendung gesehen hat, ob Beurteilungsbeiträge fehlten und ob ein angebliches Führungsdefizit tragfähig ist. Für den Antrag nach § 123 VwGO wird daraus kein Anspruch auf Ernennung, aber ein Anspruch auf fehlerfreie Neubescheidung und Sicherung des Bewerbungsverfahrens.

Zeitraum	Tätigkeit	Aktenzeichen / Vorgang	Streitpunkt
01/2023-08/2024	Beisitzerin 8. Strafkammer	8 KLS 17/23 u. a.	Umfang der Spruchpraxis
09/2024-03/2025	Entlastung Staatsschutzkammer	3 StK 4/24, 3 StK 7/24	faktische Leitungsanteile
04/2025-12/2025	Abordnung Ministerium	Ref. II B 4 Digitalisierung Strafjustiz	Anerkennung als Führungserfahrung
01/2026-04/2026	Rückkehr LG	8 KLS 2/26	Aktualität der Beurteilung

Beurteilungsbeitrag des Vorsitzenden der 8. Strafkammer

Aussteller: Vorsitzender Richter am Landgericht Eberhard Hinterscheid

Datum: 14.02.2026

Status: laut Personalakte nur als Entwurf enthalten

Inhaltlicher Kern

Der Vorsitzende beschreibt Dr. Mondsee als fachlich ungewöhnlich präzise, in der Sitzung ruhig und in schwierigen Beweisaufnahmen belastbar. Besonders hervorgehoben werden ihre Fähigkeit, widersprüchliche Zeugenaussagen in klare Beweisthemen zu zerlegen, und ihre Bereitschaft, nach langen Sitzungstagen noch Beschlussentwürfe zu fertigen. Kritisch erwähnt wird, sie reagiere auf organisatorische Ungenauigkeiten gelegentlich „zu direkt“.

Wörtlich sinngemäß nach Aktennotiz

Die Mandantin habe in mehreren Haftsachen Verantwortung übernommen, die Terminierung mit Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Dolmetschern geordnet und Beschlüsse so vorbereitet, dass der Spruchkörper kurzfristig entscheidungsfähig war. Sie habe keine Vorsitzendenstelle innegehabt, aber in der praktischen Kammerarbeit deutlich Führungsanteile gezeigt.

Problem

Dieser Beitrag findet sich im Auswahlvermerk nur mit der Formel „Beitrag lag vor“. Die positiven Aussagen werden nicht erkennbar gewichtet. Der kritische Satz zur Direktheit wird dagegen im Auswahlvermerk aufgenommen und mit „Kommunikationsrisiko bei Leitung einer politisch sensiblen Kammer“ verbunden. Das wirkt selektiv.

Angriffslinie

Der Beitrag muss vollständig beigezogen und in seiner inneren Gewichtung berücksichtigt werden. Wenn die Behörde aus einem einzelnen kritischen Hinweis einen Auswahlnachteil ableitet, muss sie erklären, warum die zahlreichen positiven Leitungselemente nicht mindestens gleiches Gewicht haben. Andernfalls ist die Auswahlbegründung nicht hinreichend plausibilisiert.

Stellungnahme Präsidialrat - Auszug und Einordnung

Verfahrensstand

Der Präsidialrat erhielt nach Aktenlage am 22.04.2026 eine Mappe mit Ausschreibung, Bewerbung, Anlassbeurteilung und Auswahlvermerk. Nicht enthalten waren der vollständige Beurteilungsbeitrag des Vorsitzenden, die Belastungszahlen der Kammer und der Vermerk über das Gespräch vom 06.05.2026, weil dieses zeitlich später stattfand. Unklar ist, ob die spätere Gegenvorstellung der Mandantin dem Präsidialrat nachgereicht wurde.

Inhalt der Stellungnahme

Die Stellungnahme befürwortet den Konkurrenten mit knapper Mehrheit. Als Gründe werden „ruhige Außenwirkung“, „langjährige Tätigkeit am Landgericht“ und „breitere Erfahrung mit Medienöffentlichkeit“ genannt. Zur Mandantin heißt es, ihre ministerielle Abordnung sei fachlich wertvoll, aber die Rückkehr in die Strafkammer liege erst kurze Zeit zurück. Zwei Mitglieder gaben ein Sondervotum ab und hielten die Auswahlbegründung für zu dünn.

Rechtliches Risiko

Die Beteiligung eines Präsidialrats schützt die Auswahlentscheidung nicht gegen Fehler im Tatsachenfundament. Wenn dem Gremium wesentliche Unterlagen fehlen, kann die Beteiligung formal stattgefunden haben und trotzdem inhaltlich defizitär sein. Das ist kein Automatismus, aber ein starkes Argument für Akteneinsicht und Neubescheidung.

Praktischer Prüfpunkt

Im Eilverfahren sollte nicht behauptet werden, der Präsidialrat habe „falsch entschieden“. Besser ist: Das Beteiligungsverfahren war nicht vollständig informiert; deshalb konnte die Stellungnahme die Auswahlentscheidung nicht tragen. Das vermeidet eine unnötige Konfrontation mit dem Gremium und bleibt auf dem Verfahrensfehler.

Widerspruchsbegründung Besoldung - Arbeitsfassung

Antrag

Dr. Ottilie Mondsee beantragt die Überprüfung und Neufestsetzung ihrer Besoldung ab dem 01.01.2025, hilfsweise die Feststellung, dass ihre amtsangemessene Alimentation und die Stufenzuordnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verwendung, der Familienverhältnisse und der landesrechtlichen Übergangsregelungen nicht hinreichend geprüft worden sind.

Sachverhalt

Die Mandantin wurde als Richterin auf Probe ernannt und zunächst nach R 1 besoldet. Nach Abordnung in das Ministerium übernahm sie Aufgaben, die nach ihrer Darstellung mit Leitung, Konzeption und ressortübergreifender Koordination verbunden waren. Die Besoldungsstelle verweist darauf, dass sich die Besoldung nach Statusamt und nicht nach gefühlter Wertigkeit der Tätigkeit richte. Das ist als Ausgangspunkt zutreffend. Es beantwortet aber nicht die Fragen nach Erfahrungsstufe, Familienzuschlag, etwaigen Zulagen, zeitnaher Geltendmachung und amtsangemessener Alimentation.

Prüfprogramm

Welche Besoldungsordnung und welche landesrechtliche Fassung gelten im Streitzeitraum?

Wurde die Erfahrungsstufe zutreffend festgesetzt?

Sind Kinder, Familienstand und etwaige Konkurrenzen beim Familienzuschlag vollständig berücksichtigt?

Liegt eine rechtzeitig erhobene Geltendmachung für das jeweilige Haushaltsjahr vor?

Gibt es Musterverfahren oder Ruhendstellungsangebote des Landes?

Ist die R-Besoldung in der einschlägigen Stufe unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Leitlinien plausibel?

Tonalität

Die Begründung soll nicht den Eindruck erwecken, eine Richterin könne durch besonders anstrengende Aufgaben einfach eine höhere Besoldungsgruppe verlangen. Der Kern ist nüchterner: Die Behörde muss die richtige Rechtsgrundlage wählen, Stufe und Zuschläge korrekt anwenden und verfassungsrechtliche Einwände als zeitnah geltend gemacht behandeln.

Amtsärztliche Untersuchung, Fürsorge und BEM-Schnittstelle

Ausgangspunkt

Die Untersuchungsanordnung stützt sich auf mehrere Krankmeldungen nach langen Sitzungswochen und auf den Hinweis der Präsidentin, die Mandantin wirke „erschöpft und angespannt“. Dr. Mondsee sieht darin eine Reaktion auf ihre Bewerbung und ihre Besoldungsrüge. Die Gerichtsverwaltung beschreibt die Maßnahme als Fürsorge.

Aktenlage

Krankmeldungen: 6 Arbeitstage im Februar 2026, 4 Arbeitstage im März 2026.

Keine Langzeiterkrankung über sechs Wochen.

Keine dokumentierte Gefährdungsanzeige.

Keine vorherige Einladung zu einem strukturierten Fürsorgegespräch.

Kein BEM im technischen Sinn, weil die Schwellen nach Aktenlage nicht eindeutig erreicht sind.

Rechtliches Problem

Eine amtsärztliche Untersuchungsanordnung ist kein bloßer Kalendereintrag. Sie muss Anlass, Zweck, Umfang und Untersuchungsprogramm hinreichend erkennen lassen. Je stärker sie in Persönlichkeit und Gesundheit eingreift, desto genauer muss die Behörde erklären, welche Zweifel an Dienstfähigkeit oder Verwendungsfähigkeit bestehen. Allgemeine Arbeitsbelastung reicht nicht ohne weiteres.

Taktik

Die Mandantin sollte die Untersuchung nicht vorschnell verweigern, aber eine Konkretisierung verlangen. Parallel sollte sie darauf hinweisen, dass die Anordnung nicht als Druckmittel im Bewerbungsverfahren verwendet werden darf. Wenn ein ärztliches Attest vorliegt, sollte es nur so weit eingereicht werden, wie es zur Entkräftung des konkreten Zweifels erforderlich ist.

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung - Entwurf

Antragsskizze

Namens und in Vollmacht der Antragstellerin wird beantragt, dem Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung zu untersagen, die ausgeschriebene Vorsitzendenstelle der Staatsschutzkammer am Landgericht Falkenried mit dem Beigeladenen zu besetzen oder diesen zu ernennen, bevor über die Bewerbung der Antragstellerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut entschieden worden ist.

Anordnungsgrund

Der Anordnungsgrund ergibt sich aus der drohenden irreversiblen Ämtervergabe. Nach Besetzung der Stelle wäre effektiver Primärrechtsschutz regelmäßig vereitelt. Die Antragstellerin hat erst am 30.04.2026 eine Konkurrentenmitteilung erhalten. Die Stillhaltefrist ist kurz; die Personalabteilung hat bereits einen Termin zur Aushändigung der Ernennungsurkunde avisiert.

Anordnungsanspruch

Die Auswahlentscheidung verletzt den Bewerbungsverfahrensanspruch der Antragstellerin aus Art. 33 Abs. 2 GG. Der Auswahlvermerk lässt nicht erkennen, dass der Dienstherr die dienstlichen Beurteilungen vollständig, vergleichbar und plausibel ausgewertet hat. Wesentliche Beurteilungsbeiträge fehlen oder werden nur selektiv verarbeitet. Das Anforderungsprofil wird im Nachhinein mit Kriterien der „ruhigen Außenwirkung“ und des „Raumhaltens“ angereichert, ohne dass diese Kriterien vorab transparent oder hinreichend dokumentiert waren.

Begründungsbausteine

Die Antragstellerin behauptet nicht, zwingend ausgewählt werden zu müssen. Sie verlangt eine fehlerfreie Entscheidung. Bereits die ernsthafte Möglichkeit einer Auswahl bei rechtsfehlerfreier Bewertung reicht im Konkurrentenstreit aus, wenn der Dienstherr die tatsächliche und rechtliche Grundlage nicht tragfähig dokumentiert hat.

Der Beigeladene mag erhebliche Erfahrung besitzen. Das enthebt den Dienstherrn aber nicht der Pflicht, die ministerielle Abordnung, die faktischen Leitungsanteile in der Kammer, die Belastungszahlen und die Sondervoten des Präsidialrats in eine nachvollziehbare Gesamtwürdigung einzustellen.

Glaubhaftmachung

Beizufügen sind Bewerbung, Ausschreibung, Auswahlvermerk, Konkurrentenmitteilung, Anlassbeurteilung, Beurteilungsbeitrag des Vorsitzenden, E-Mail zur Präsidialratsbeteiligung, eigene Belastungsübersicht und eidesstattliche Versicherung der Mandantin zum Gespräch vom 06.05.2026.

Erwiderung des Ministeriums - nach Akteneinsicht rekonstruierte Arbeitsfassung

Kernaussage

Das Ministerium hält die Auswahlentscheidung für rechtmäßig. Die Antragstellerin sei fachlich geeignet, der Beigeladene aber aufgrund längerer richterlicher Führungserfahrung, größerer Außenwirkungssicherheit und besserer Beurteilungsaktualität vorzugswürdig. Die ministerielle Abordnung der Antragstellerin sei kein Nachteil, aber auch kein Ersatz für Vorsitzendenerfahrung in einer großen Strafkammer.

Verteidigungslinie der Behörde

Die Behörde betont Organisationsgewalt und Beurteilungsspielraum. Sie meint, die Auswahlkommission habe die Unterlagen vollständig gesehen; eine wörtliche Wiedergabe jedes Beurteilungsbeitrags sei nicht erforderlich. Die Formulierung „Raum halten“ beschreibe keine neue Anforderung, sondern die aus dem Anforderungsprofil folgende Leitungskompetenz.

Schwächen

Die Erwiderung bleibt dort dünn, wo es um die Vergleichbarkeit der Beurteilungen geht. Der Konkurrent wurde kurz vor Ausschreibung beurteilt, die Mandantin teilweise auf Grundlage ihrer Ministeriumsabordnung. Die Behörde erklärt nicht sauber, wie unterschiedliche Beurteilungszeiträume und Verwendungen vergleichbar gemacht wurden. Außerdem fehlt eine nachvollziehbare Auseinandersetzung mit dem Sondervotum im Präsidialrat.

Replikansatz

Die Replik sollte die Behörde nicht auf Geschmack und persönliche Eindrücke ziehen lassen. Entscheidend ist Dokumentation: Was war vorgegeben? Was war aktenkundig? Was wurde gewichtet? Was wurde weggelassen? Je nüchterner diese Fragen gestellt werden, desto stärker wird der Angriff.

Replik - Entwurf nach Behördenstellungnahme

Einleitung

Die Antragstellerin verkennt den Beurteilungsspielraum des Dienstherrn nicht. Gerade weil dem Dienstherrn ein Spielraum zusteht, muss die dokumentierte Tatsachengrundlage aber erkennen lassen, dass der Spielraum auf einer vollständigen, vergleichbaren und sachgerechten Bewertung ausgeübt wurde. Daran fehlt es.

Vergleichbarkeit

Die Beurteilung der Antragstellerin umfasst einen Zeitraum, in dem sie teilweise in das Ministerium abgeordnet war. Die Beurteilung des Beigeladenen beruht demgegenüber nahezu vollständig auf gerichtlicher Spruchbarkeit. Die Behörde durfte diese Unterschiede nicht ignorieren. Sie musste entweder vergleichbare Erkenntnisse schaffen oder offen begründen, warum die abweichenden Verwendungen dennoch denselben Aussagewert haben.

Beurteilungsbeitrag

Der Beitrag des Vorsitzenden der 8. Strafkammer enthält konkrete Angaben zu Leitung, Terminsteuerung, Beweisaufnahme und Belastbarkeit. Der Auswahlvermerk übernimmt daraus vor allem den kritischen Satz zur Direktheit. Die positiven Aussagen verschwinden in einer Sammelformel. Das ist keine wertende Gesamtwürdigung, sondern eine selektive Verwertung.

Präsidialrat

Die Stellungnahme des Präsidialrats ist nicht wertlos. Sie kann aber keine Unterlagen ersetzen, die dem Gremium nicht vorlagen oder die unvollständig wiedergegeben wurden. Das Sondervotum zeigt zudem, dass die Plausibilität der Auswahl bereits intern zweifelhaft war.

Ergebnis

Die Stelle muss nicht der Antragstellerin zugesprochen werden. Der Dienstherr muss aber eine neue, dokumentierte und vergleichbare Auswahlentscheidung treffen. Bis dahin darf die Stelle nicht irreversibel besetzt werden.

Vergleichsvorschlag und Prozessrisiko

Mögliche Verständigung

Besetzungsverfahren wird nicht abgeschlossen, bevor eine ergänzende Auswahlentscheidung vorliegt.

Die Anlassbeurteilung der Mandantin wird unter Einbeziehung des vollständigen Beurteilungsbeitrags und der ministeriellen Tätigkeit neu plausibilisiert.

Die Besoldungsrüge wird getrennt beschieden und nicht informell mit der Bewerbung vermischt.

Die Untersuchungsanordnung wird konkretisiert oder zurückgenommen.

Über die Nebentätigkeitsanzeige wird binnen vier Wochen entschieden.

Vorteile

Die Mandantin erhält keine sofortige Vorsitzendenstelle, aber sie gewinnt ein sauberes Verfahren und nimmt Druck aus der Personalakte. Das Gericht muss nicht tief in richterliche Personalpolitik einsteigen. Die Behörde kann ihr Gesicht wahren, wenn sie von „ergänzender Dokumentation“ spricht.

Risiken

Ein Vergleich kann als Karrierekompromiss wahrgenommen werden. Wenn die Behörde nur kosmetisch nachbessert, beginnt die nächste Runde. Außerdem muss sorgfältig geregelt werden, ob die Stillhaltepflicht während der Nachbewertung fortbesteht. Ohne klare Fristen verliert die Mandantin Zeit.

Kanzleibewertung

Prozessual ist der Angriff vertretbar bis gut, solange die Aktenlücken bestehen. Materiell ist die Auswahl nicht sicher zu kippen, weil der Konkurrent erkennbare Führungserfahrung hat. Die stärkste Linie bleibt deshalb: nicht „Mondsee muss gewinnen“, sondern „Mondsee darf nicht in einem unvollständig dokumentierten Verfahren verlieren“.

Gerichtliche Zeitleiste und Fristenkontrolle

Fristen

Arbeitsnotiz

Der zentrale Fehler wäre, die Monatsfrist des Widerspruchs mit der Eilbedürftigkeit des Konkurrentenstreits zu verwechseln. Im Konkurrentenstreit muss die Mandantin praktisch sofort handeln, weil die Ernennung vollendete Tatsachen schafft. Der Widerspruch gegen Beurteilung oder Besoldung läuft daneben, aber er schützt nicht automatisch vor der Stellenbesetzung.

BeA- und Zustelllog

Alle Schriftsätze werden zusätzlich als Fristenlog dokumentiert. Für die Glaubhaftmachung genügt nicht, dass die Kanzlei „irgendwann“ geschrieben hat. Benötigt werden Versandzeit, Eingangsbestätigung, gerichtliches Aktenzeichen und Rückfragen der Geschäftsstelle. Die Mandantin ist gebeten, keine parallelen E-Mails an die Gerichtsleitung mehr zu senden.

Datum	Ereignis	Reaktion
30.04.2026	Konkurrentenmitteilung	Fristnotiz sofort
02.05.2026	Akteneinsicht beantragt	per beA und Faxersatz dokumentiert
06.05.2026	Gespräch Präsidentin	eidesstattliche Versicherung vorbereiten
09.05.2026	Auswahlvermerk teilweise erhalten	Lückenliste an Behörde
13.05.2026	Eilantrag Entwurf	Finalisierung nach Akteneinsicht
16.05.2026	avisiertes Ernennungsdatum	Stillhaltebitte und Eilantrag

Nebentätigkeit: Vortrag und Kapitel zu KI in der Strafjustiz

Sachverhalt

Dr. Mondsee sollte für einen juristischen Fachverlag ein Kapitel zu KI-gestützter Aktenstrukturierung in Strafverfahren schreiben und auf einer Fortbildung einen Vortrag halten. Das Honorar beträgt 1.800 EUR. Die Gerichtsverwaltung sieht eine mögliche Beeinträchtigung dienstlicher Interessen, weil die Mandantin im Ministerium an Digitalisierungsfragen mitgewirkt hat.

Vertragslage

Der Vertragsentwurf enthält ein einfaches Nutzungsrecht, ein Pauschalhonorar, eine Frist zur Manuskriptabgabe und eine Klausel, wonach die Autorin keine vertraulichen dienstlichen Informationen verwendet. Die Mandantin hat nie Dienstgeheimnisse genutzt. Sie will ausschließlich allgemein bekannte technische und prozessuale Fragen darstellen.

Rechtliche Sortierung

Nebentätigkeitsrecht ist nicht bloß eine Stilfrage. Zu prüfen sind Anzeige- oder Genehmigungspflicht, zeitliche Beanspruchung, dienstliche Interessen, Amtsverschwiegenheit, mögliche Interessenkollision und Ablieferungspflichten. Bei Richterinnen kommt zusätzlich die Außenwirkung richterlicher Unabhängigkeit hinzu, ohne dass wissenschaftliche und publizistische Tätigkeit vorschnell erstickt werden darf.

Taktik

Das Schreiben an die Verwaltung sollte die Tätigkeit präzise begrenzen: kein Bezug zu laufenden Verfahren, keine internen Ministeriumsunterlagen, keine Produktwerbung, kein Auftreten als Vertreterin des Gerichts. So wird der Konflikt entschärft, ohne die Tätigkeit preiszugeben.

Personalakte: Lücken, Beweisangebot und Nachforderung

Fehlende Bestandteile

vollständiger Beurteilungsbeitrag des Vorsitzenden der 8. Strafkammer;

Vermerk über das Gespräch vom 06.05.2026;

Protokoll oder Bewertungsbogen des Auswahlgesprächs;

Unterlagen zur Präsidialratsbefassung einschließlich Sondervotum;

Vergleichsbeurteilung des Beigeladenen, soweit anonymisiert oder mit Beiladung zugänglich;

Entscheidung zur Nebentätigkeitsanzeige;

Aktenvermerk zur Untersuchungsanordnung.

Beweisangebot

Die Mandantin kann eidesstattlich versichern, welche Aufgaben sie während der Erkrankung des Vorsitzenden faktisch übernommen hat. Der Vorsitzende Hinterscheid kommt als Zeuge oder Auskunftsperson in Betracht. Für Belastungszahlen liegen Geschäftsstellenlisten und Terminladungen vor. Für das Ministerium existieren Projektmails, die allerdings dienstliche Interna enthalten und nur geordnet vorgelegt werden sollten.

Datenschutz und Personalakte

Die Akteneinsicht muss so geführt werden, dass Daten des Beigeladenen nur soweit verarbeitet werden, wie sie für den Rechtsschutz erforderlich sind. Das ist im Konkurrentenstreit unvermeidlich, aber kein Freibrief für unkontrolliertes Kopieren. Die Kanzlei führt deshalb eine getrennte Anlagenliste und schwärzt private Angaben, soweit sie nicht entscheidungserheblich sind.

Persönliche Notiz der Mandantin

Ich will nicht als schwierig gelten. Genau das ist aber offenbar der Punkt: Wer nachfragt, gilt als schwierig. Ich habe die Abordnung ins Ministerium nicht gesucht, um aus dem Gericht wegzukommen, sondern weil man mir gesagt hat, das sei ein Karriereschritt. Jetzt heißt es, ich sei zu lange aus dem Gericht gewesen. Die Vorsitzendenstelle wird mit Führung begründet, aber meine Führung im Projekt zählt nicht. Meine Belastungszahlen zählen nicht. Mein Beitrag zählt nur, soweit ein kritischer Satz darin steht.

Besonders belastend ist die Verbindung mit der amtsärztlichen Untersuchung. Ich war erschöpft, ja. Aber ich war nicht dienstunfähig. Ich hatte nach mehreren langen Sitzungen und einer Ministeriumsvorlage Kopfschmerzen und Schlafprobleme. Daraus wird nun ein Gesundheitszweifel. Gleichzeitig sagt man mir, ich solle professionell bleiben und keine Unruhe erzeugen.

Ich möchte nicht aus Trotz prozessieren. Ich möchte aber wissen, ob das Verfahren korrekt war. Wenn es korrekt war, kann ich verlieren. Wenn es nicht korrekt war, möchte ich nicht still verlieren.

Für die Besoldung geht es mir ähnlich. Mir ist klar, dass eine Abordnung nicht automatisch R 2 bedeutet. Aber ich will, dass die richtigen Stufen, Zuschläge und verfassungsrechtlichen Fragen geprüft werden. Ich möchte nicht jedes Jahr denselben pauschalen Text bekommen, dass alles rechtmäßig sei.

Kanzlei-Red-Team: Was kann gegen uns sprechen?

Konkurrentenstreit

Der Beigeladene hat tatsächlich mehr klassische Vorsitzendenerfahrung. Wenn das Gericht den Auswahlvermerk als knapp, aber noch tragfähig ansieht, verliert die Mandantin. Die ministerielle Abordnung ist ambivalent: Sie zeigt Führung und Konzeptionsstärke, kann aber die gerichtliche Leitungserfahrung nicht vollständig ersetzen.

Beurteilung

Beurteilungen sind nur eingeschränkt gerichtlich kontrollierbar. Wir dürfen nicht so schreiben, als überprüfe das Gericht die bessere Personalentscheidung. Es prüft Bewertungsfehler, Verfahrensfehler, Plausibilität und Gleichbehandlung.

Besoldung

Die Besoldungsfrage darf nicht mit der Vorsitzendenstelle vermengt werden. Sonst wirkt der Schriftsatz unscharf. Statusamt, Erfahrungsstufe, Familienzuschlag und amtsangemessene Alimentation sind getrennte Pfade.

Gesundheit

Die Mandantin reagiert verständlich empfindlich auf die Untersuchungsanordnung. Trotzdem sollte die Kommunikation sachlich bleiben. Eine Totalverweigerung kann disziplinarisch oder statusrechtlich ungünstig sein. Besser: Konkretisierung verlangen, Datenschutz wahren, ärztliche Unterlagen dosiert einsetzen.

Ergebnis

Stärkste Linie: Verfahrens- und Dokumentationsfehler. Zweitstärkste Linie: Vergleichbarkeit der Beurteilungen. Schwächere Linie: unmittelbarer Anspruch auf Auswahl.

Mandantenmemo Dr. Mondsee - Auswahl, Besoldung, Gesundheit

Kurzfazit

Die Akte hat drei getrennte Stränge: Konkurrentenstreit um die Vorsitzendenstelle, Besoldungs-/Stufen- und Familienzuschlagsprüfung sowie die Untersuchungsanordnung. Diese Stränge dürfen taktisch koordiniert, aber rechtlich nicht vermischt werden.

Sofortmaßnahmen

Eilantrag vorbereiten, Stillhalteerklärung verlangen, vollständige Auswahlakte beiziehen, Beurteilungsbeiträge sichern, Besoldungswiderspruch frist- und haushaltsjahrbezogen begründen, Untersuchungsanordnung konkretisieren lassen.

Kommunikationslinie

Sachlich bleiben, keine persönlichen Vorwürfe gegen Präsidialrat oder Präsidentin, sondern Dokumentations- und Vergleichbarkeitsmängel herausarbeiten.

Verwaltungsgericht Falkenried - Antrag nach § 123 VwGO

In der Verwaltungsrechtssache Dr. Ottilie Mondsee ./ Land Freienbruch, vertreten durch das Ministerium der Justiz, wegen Besetzung der Vorsitzendenstelle der 8. großen Strafkammer des Landgerichts Falkenried, wird namens und in Vollmacht der Antragstellerin beantragt:

Dem Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Anordnung untersagt, die im Justizministerialblatt vom 04.02.2026 ausgeschriebene Stelle einer Vorsitzenden Richterin am Landgericht - Vorsitz der 8. großen Strafkammer - mit Herrn Richter am Landgericht Dr. Friedrich Wendelborn oder einer anderen Person zu besetzen, bevor über die Bewerbung der Antragstellerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut entschieden worden ist.

Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens.

Der Streitwert wird vorläufig festgesetzt.

I. Sachverhalt

Die Antragstellerin ist seit 2019 Richterin im Dienst des Landes Freienbruch und seit 2022 planmäßig beim Landgericht Falkenried tätig. Sie war zunächst Mitglied der 3. Strafkammer, sodann Berichterstatlerin in der 8. großen Strafkammer und übernahm in den Jahren 2024 und 2025 mehrfach Vertretungen des Vorsitzenden in umfangreichen Staatsschutz-, Wirtschaftsstraß- und Schwurgerichtssachen. Der Präsident des Landgerichts hatte ihr in zwei Dienstgesprächen eine besondere Eignung für die Leitung komplexer Spruchkörper bescheinigt, allerdings nur mündlich und ohne Aufnahme in die Personalakte.

Die Ausschreibung vom 04.02.2026 beschreibt ein Aufgabenprofil mit folgenden Schwerpunkten: Leitung eines Strafspruchkörpers mit hohem Öffentlichkeitsbezug, Sitzungsvorbereitung, Verfahrensförderung, Einbindung nichtrichterlicher Geschäftsstellen, Belastungsausgleich und Justizkommunikation. Die Antragstellerin hat hierzu fristgerecht eine Bewerbung eingereicht. Der Beigeladene Dr. Wendelborn hat sich ebenfalls beworben.

Der Auswahlvermerk vom 22.05.2026 stützt die Entscheidung zugunsten des Beigeladenen im Wesentlichen auf drei Gesichtspunkte: erstens dessen frühere Tätigkeit im Ministerium, zweitens seine angeblich höhere Führungsroutine und drittens die in einem Auswahlgespräch gezeigte „größere strategische Gelassenheit“. Die dienstlichen Beurteilungen weisen bei beiden Bewerbern dieselbe Gesamtnote aus. Eine vollständige Binnendifferenzierung der Einzelmerkmale findet sich nicht. Die Auswahlkommission hat zudem Belastungszahlen der 8. großen Strafkammer aus dem Jahr 2025 fehlerhaft zugeordnet. Verfahren, in denen die Antragstellerin kommissarisch sitzungsleitend tätig war, erscheinen im Vermerk unter der Rubrik des damaligen Vorsitzenden.

Die Antragstellerin erhielt die Konkurrentenmitteilung am 03.06.2026 per besonderem elektronischem Behördenpostfach. Am 07.06.2026 wurde ihr telefonisch mitgeteilt, die Ernennung solle „noch im Juni“ vorbereitet werden. Die Akteneinsicht wurde zunächst nur teilweise gewährt; insbesondere fehlten Beurteilungsbeiträge, Gesprächsbögen, die Stellungnahme des Präsidialrats, der vollständige Geschäftsverteilungsplan sowie die Bewertungsmatrix des Auswahlgesprächs.

II. Zulässigkeit

Der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet. Streitgegenstand ist der Bewerbungsverfahrensanspruch aus Art. 33 Abs. 2 GG in Verbindung mit dem jeweils anwendbaren Beamten- und Richterdienstrecht des Landes. Statthafter Rechtsschutz ist der Antrag nach § 123 VwGO, weil die Ernennung des Konkurrenten bei einem statusrechtlich höherwertigen Amt regelmäßig eine irreversible Verfahrenslage schafft. Die Antragstellerin kann nicht auf ein Hauptsacheverfahren verwiesen werden.

Ein Rechtsschutzbedürfnis besteht fort. Der Antragsgegner hat die Stellenbesetzung nicht verbindlich ausgesetzt. Die telefonische Auskunft aus dem Ministerium, man werde „selbstverständlich nichts übereilen“, ist keine rechtssichere Stillhalteusage. Gerade im beamtenrechtlichen Konkurrentenstreit muss der Dienstherr klare Verhältnisse schaffen. Eine unverbindliche Gesprächsnotiz genügt nicht.

III. Anordnungsanspruch

Die Auswahlentscheidung verletzt den Bewerbungsverfahrensanspruch der Antragstellerin. Art. 33 Abs. 2 GG verlangt eine Entscheidung nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Dieser Maßstab gilt auch dann, wenn richterliche Funktionen, gerichtsorganisatorische Verantwortung und Leitungskompetenz eine besondere Rolle spielen. Der Dienstherr darf das Anforderungsprofil gestalten, muss es aber vor der Auswahl festlegen, transparent anwenden und darf es nicht nachträglich auf eine Wunschkandidatin zuschneiden.

1. Unvollständige Tatsachengrundlage

Die dienstliche Beurteilung der Antragstellerin wurde nicht aus der tatsächlich gelebten Spruchkörper Tätigkeit abgeleitet. Die Vertretungen in den Verfahren „Wetterleuchten“, „Schacht 17“ und „Sander/Helmfried“ fehlen in der Leistungsübersicht oder sind neutralisiert. Die Antragstellerin hat in diesen Verfahren Sitzungspläne erstellt, Verständigungsgespräche dokumentiert, Beweisanträge strukturiert und in einem Verfahren über 26 Hauptverhandlungstage die Sitzung geleitet. Diese Tätigkeit ist für eine Vorsitzendenstelle zentral.

2. Fehlerhafte Gewichtung ministerieller Tätigkeit

Die ministerielle Abordnung des Beigeladenen kann nicht ohne nähere Begründung als höherwertiger Führungsnachweis bewertet werden. Verwaltungserfahrung mag relevant sein, ersetzt aber keine richterliche Leitungserfahrung. Der Auswahlvermerk lässt nicht erkennen, ob und wie die in der Ausschreibung genannten Aufgaben des konkreten Spruchkörpers mit der ministeriellen Tätigkeit verknüpft wurden. Die Formulierung „besserer Überblick über justizielle Gesamtzusammenhänge“ bleibt floskelhaft.

3. Auswahlgespräch als unzulässiges Korrektiv

Das Auswahlgespräch wurde nicht dokumentationsfest geführt. Die Gesprächsnotizen enthalten Stichworte wie „ruhiger“, „weniger kampfeslustig“, „teamfähig trotz Ehrgeiz“ und „keine unnötige Wissenschaftlichkeit“. Diese Kategorien sind nicht erkennbar vorab definiert. Sie berühren zudem Rollenbilder, die bei Bewerberinnen für Leitungsämter besonders sensibel sind. Eine Auswahl darf nicht darauf hinauslaufen, dass die sachlich drängende Bewerberin als unruhig und der gelassen auftretende Konkurrent als führungsstark etikettiert wird.

4. Präsidialrat und richterliche Unabhängigkeit

Soweit der Präsidialrat beteiligt war, fehlt eine nachvollziehbare Darstellung, welche Unterlagen vorlagen und ob die dienstlichen Beurteilungen vollständig waren. Das ist im Richterdienstrecht kein Formalismus. Die Beteiligung dient der institutionellen Absicherung eines Auswahlprozesses, der richterliche Unabhängigkeit, gerichtsinterne Belastungssteuerung und statusrechtliche Karriereentscheidungen berührt.

5. R-Besoldung und Folgefragen

Die Auswahlentscheidung ist auch deshalb nicht isoliert zu betrachten, weil sie Auswirkungen auf Besoldung, Erfahrungsstufe, Familienzuschlag und Ruhegehaltfähige Dienstzeit hat. Die Antragstellerin hat bereits getrennt Widerspruch gegen mehrere Besoldungsfestsetzungen erhoben. Der Antragsgegner versucht, die Stellenbesetzung und die Besoldungsfragen künstlich zu trennen. In der Akte zeigt sich jedoch, dass die Bewertung der bisherigen Tätigkeiten gerade auch für die Erfahrungszuordnung und Ruhegehaltfähige Anerkennung relevant ist.

IV. Anordnungsgrund

Der Anordnungsgrund folgt aus der drohenden Ernennung des Beigeladenen. Nach Ernennung eines Konkurrenten ist der Statusakt grundsätzlich nicht mehr in der Weise rückgängig zu machen, dass die Antragstellerin im selben Auswahlverfahren berücksichtigt werden könnte. Eine spätere Schadensersatzklage ist kein gleichwertiger Rechtsschutz.

V. Glaubhaftmachung

Die Antragstellerin macht die Tatsachen glaubhaft durch eidesstattliche Versicherung, die Ausschreibung, die Konkurrentenmitteilung, den Auswahlvermerk, die dienstlichen Beurteilungen, die bislang gewährte Akteneinsicht, die Belastungsstatistik der Strafkammer, E-Mail-Verkehr mit der Geschäftsstelle, Auszüge aus dem Geschäftsverteilungsplan und den anwaltlichen Akteneinsichtsantrag.

VI. Anlagen

- A 1 Ausschreibung vom 04.02.2026
- A 2 Bewerbung der Antragstellerin vom 17.02.2026
- A 3 Konkurrentenmitteilung vom 03.06.2026
- A 4 Auswahlvermerk vom 22.05.2026
- A 5 Dienstliche Beurteilung und Widerspruch
- A 6 Belastungszahlen und Verfahrensliste 2024/2025
- A 7 Gesprächsvermerk OLG-Präsidentin
- A 8 Präsidialratsauszug
- A 9 Akteneinsichtskorrespondenz
- A 10 Eidesstattliche Versicherung Dr. Mondsee

Eidesstattliche Versicherung Dr. Otilie Mondsee

Ich, Dr. Otilie Mondsee, wohnhaft in Falkenried, versichere an Eides statt:

Ich habe mich am 17.02.2026 auf die ausgeschriebene Stelle einer Vorsitzenden Richterin am Landgericht Falkenried beworben. Die Bewerbung erfolgte fristgerecht über den Dienstweg. Eine Eingangsbestätigung erhielt ich am 19.02.2026.

In den Jahren 2024 und 2025 habe ich in der 8. großen Strafkammer mehrfach die Sitzungsleitung übernommen. Dies betraf insbesondere das Verfahren 8 KLS 44/24 „Wetterleuchten“ mit 18 Hauptverhandlungstagen, das Verfahren 8 KLS 9/25 „Schacht 17“ mit 26 Hauptverhandlungstagen und das Verfahren 8 KLS 31/25 „Sander/Helmfried“ mit umfangreicher Telekommunikationsauswertung. Ich habe die Termine abgestimmt, Beweisanträge vorsortiert, Verständigungsgespräche protokolliert und in mehreren Terminen die Sitzung allein geführt, weil der damalige Vorsitzende krankheitsbedingt ausfiel.

Der Präsident des Landgerichts sagte mir am 14.11.2025 in einem Gespräch in seinem Dienstzimmer, ich sei „für den Vorsitz sichtbar in der ersten Reihe“. Er bat mich, in der Sitzungsvorbereitung der Kammer weiterhin „die unangenehmen Strukturfragen“ zu übernehmen. Er wies nicht darauf hin, dass mir Leitungserfahrung fehle.

Am 22.05.2026 wurde mir nicht mitgeteilt, dass die Auswahlentscheidung bereits vorbereitet sei. Am 03.06.2026 erhielt ich die Konkurrentenmitteilung. Am 04.06.2026 bat ich telefonisch und per E-Mail um vollständige Akteneinsicht. Die Geschäftsstelle übermittelte mir zunächst nur den Auswahlvermerk und eine gekürzte Beurteilungsübersicht.

In den übermittelten Unterlagen fehlen aus meiner Sicht wesentliche Unterlagen: Gesprächsbögen zum Auswahlgespräch, eine Bewertungsmatrix, die Beurteilungsbeiträge aus der 8. Strafkammer, der Präsidialratsvorgang, die Belastungszahlen der Kammer und die vollständige Geschäftsverteilung für 2024 und 2025.

Das Auswahlgespräch am 15.05.2026 verlief nach meinem Eindruck nicht neutral. Mir wurden mehrfach Fragen gestellt, die auf Konfliktvermeidung, Außendarstellung und „deeskalierende Präsenz“ zielten. Herr Dr. Wendelborn wurde nach meiner Erinnerung stärker zu ministeriellen Projekten und abstrakter Gerichtsorganisation befragt. Ich kann nicht beurteilen, ob die Fragen bewusst unterschiedlich gestellt wurden; sie waren aber jedenfalls nicht gleich strukturiert.

Ich habe nicht behauptet, dass Herr Dr. Wendelborn ungeeignet sei. Mir geht es darum, dass mein eigener Leistungsstand vollständig gesehen wird und nicht durch ministerielle Nähe oder vage Gesprächseindrücke verdrängt wird.

Die Besoldungssache belastet mich zusätzlich. Seit der Geburt meines zweiten Kindes und wegen der Anerkennung einzelner Dienstzeiten ist die Berechnung der Familienzuschläge und Erfahrungsstufen aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar. Ich habe deshalb getrennt Widerspruch eingelegt. Die Verknüpfung mit der R2-Stelle ist praktisch erheblich, weil eine verspätete Beförderung auch spätere Versorgungsfragen beeinflussen kann.

Falkenried, 11.06.2026

Dr. Otilie Mondsee

Auszug aus der Behördenakte des Justizministeriums

Registerblatt Personalreferat R/42 - Auswahl Vorsitz LG Falkenried

Aktennotiz Ref. R/42 vom 18.05.2026

Die Kommission sieht bei beiden Bewerbungen ein überdurchschnittliches Leistungsbild. Dr. Mondsee verfügt über hohe fachliche Durchdringung und belastbare strafprozessuale Erfahrung. Dr. Wendelborn wird wegen ministerieller Vorerfahrung, ruhiger Gesprächsführung und projektbezogener Leitungserfahrung als vorzugswürdig angesehen. Es besteht Einigkeit, dass die Formulierungen zur „Kampfkraft“ der Bewerberin in der Reinschrift nicht verwendet werden sollen.

Randbemerkung auf Ausdruck Belastungszahlen

„Bitte Verfahren Schacht 17 nicht doppelt zählen. Leitung faktisch M., formal Vorsitz Dr. H. prüfen. Sonst Angriffsfläche.“

Fehlende Aktenbestandteile nach anwaltlicher Sicht

Die Teilakte ist nicht geeignet, die Auswahlentscheidung vollständig zu prüfen. Insbesondere fehlen die originären Gesprächsbögen, ein Vergleich der Einzelmerkmale, die Herleitung des angeblich höheren Führungsvorsprungs und eine dokumentierte Entscheidung darüber, ob das Anforderungsprofil konstitutive oder lediglich beschreibende Elemente enthält.

Datum	Vorgang	Bearbeitung	Bemerkung
04.02.2026	Ausschreibung veröffentlicht	Ref. R/42	Profil: Strafkammer, Medienbezug, Leitungsfähigkeit
18.02.2026	Bewerbung Dr. Mondsee eingegangen	Dienstweg	Anlagen vollständig, Beurteilung angefordert
19.02.2026	Bewerbung Dr. Wendelborn eingegangen	Dienstweg	Abordnung Ministerium 2022-2024 hervorgehoben
04.03.2026	Beurteilungen angefordert	R/42	LG-Präsident, OLG-Präsidentin, Ministerialbeitrag
22.03.2026	Nachforderung Belastungszahlen 8. Strafkammer	R/42	Datei später handschriftlich korrigiert
15.05.2026	Auswahlgespräch	Kommission	Gesprächsbögen nicht in Reinschrift übernommen
22.05.2026	Auswahlvermerk Schlussfassung	R/42	Votum Wendelborn
29.05.2026	Präsidialrat	Geschäftsstelle	nur Ergebnisvermerk in Akte
03.06.2026	Konkurrentenmitteilung	beBPo	Stillhaltefrist ungeklärt
06.06.2026	Akteneinsichtsbitte Mondsee	R/42	Teilakte übersandt

beA-/beBPo-/Fristenlog

Eingang und Versand

Fristenbewertung

Die Akte enthält keine formalisierte Stillhaltefrist. In Konkurrentenstreitigkeiten ist daher nicht nur die Monatsfrist für Widerspruch oder Klage im Blick zu halten, sondern vor allem die tatsächliche Gefahr des Statusvollzugs. Die Kanzlei behandelt den 17.06.2026 als spätesten Tag für den Eilantrag, sofern keine belastbare Stillhaltezusage eingeht. Eine „freundliche Bitte“ aus der Geschäftsstelle genügt nicht, weil sie weder den Dienstherrn bindet noch die Ernennungsstelle sperrt.

Technische Prüfpunkte

Versand aus dem Kanzlei-beA durch die verantwortliche Rechtsanwältin persönlich oder mit qualifizierter elektronischer Signatur.

Anlagen im PDF-Verbund nummerieren und zusätzlich einzeln als Anlagen A 1 bis A 10 benennen.

Keine vertraulichen Gesundheitsunterlagen ohne gesonderte Schwärzung in den Auswahlstreit einführen; nur soweit erforderlich und mit Hinweis auf Nebenakte.

Empfangsbekennnisse und Sendeprotokolle in die Fristenakte übernehmen.

Datum	Uhrzeit	Kanal	Dokument	Folge
03.06.2026	14:17	beBPo an Dienstpostfach	Konkurrentenmitteilung	Fristprüfung beginnt faktisch sofort
04.06.2026	09:12	E-Mail Kanzlei	Bitte vollständige Akteneinsicht	keine Stillhaltezusage
05.06.2026	16:44	beBPo	Auswahlvermerk gekürzt	Anlagen fehlen
08.06.2026	10:05	Telefon	R/42 kündigt Ernennung „noch Juni“ an	Eilantrag vorbereiten
10.06.2026	18:22	beA	anwaltlicher Akteneinsichtsantrag	Zustellnachweis sichern
12.06.2026	11:01	beBPo	Teilnachlieferung Beurteilung	Gesprächsbögen weiter offen
14.06.2026	20:30	beA	Entwurf Eilantrag intern final	Anlagenabgleich offen

Protokollnotiz zur mündlichen Erörterung vor dem Verwaltungsgericht

Termin: 24.06.2026, 10:00 Uhr, Saal 2.114

Anwesend: Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Dr. Langenfeld, Berichterstatterin Dr. Eschenau, ehrenamtliche Richter nicht geladen; für die Antragstellerin Rechtsanwältin Dr. Marlies Stechlin und Dr. Ottilie Mondsee; für den Antragsgegner Ministerialrätin Dr. Brückner und Regierungsdirektor Voss.

1. Einleitung des Gerichts

Das Gericht weist darauf hin, dass es nicht um eine bessere Personalpolitik gehe, sondern um die gerichtliche Kontrolle des Bewerbungsverfahrensanspruchs. Der Dienstherr habe einen Beurteilungs- und Einschätzungsspielraum, dieser setze aber eine vollständige Tatsachengrundlage, ein vorab erkennbares Anforderungsprofil und eine nachvollziehbare Gewichtung voraus.

2. Fragen zur Tatsachengrundlage

Die Berichterstatterin fragt, warum die kommissarischen Sitzungsleitungen der Antragstellerin nicht im Auswahlvermerk erscheinen. Der Vertreter des Ministeriums erklärt, die Leitungen seien formal dem damaligen Vorsitzenden zugeordnet gewesen. Auf Nachfrage räumt er ein, dass die Antragstellerin tatsächlich mehrere Termine eigenständig geführt habe. Der Vorsitzende hält fest, dies könne für die Bewertung praktischer Leitungserfahrung relevant sein.

3. Auswahlgespräch

Das Gericht fragt nach Gesprächsbögen. Der Antragsgegner legt handschriftliche Notizen vor, die nicht Bestandteil der übersandten Teilakte waren. Die Notizen enthalten die Begriffe „zu pointiert“, „streitbar“, „sehr fachlich“, „weniger vermittelnd“. Die Antragstellerseite beanstandet, dass diese Begriffe nicht mit vorher definierten Kriterien verknüpft sind. Das Gericht bittet den Antragsgegner um Erläuterung, ob die Kriterien allen Bewerbern gleich mitgeteilt wurden.

4. Präsidialrat

Die Antragstellerseite rügt, dass der Präsidialrat möglicherweise nur den Endvermerk erhalten habe. Die Ministerialrätin erklärt, nach ihrer Erinnerung seien „die wesentlichen Unterlagen“ vorgelegt worden. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass eine Erinnerung im Eilverfahren nicht ausreichen müsse, wenn die Beteiligung gesetzlich vorgesehen und dokumentationsbedürftig sei.

5. Besoldungsbezug

Das Gericht trennt die Besoldungswidersprüche formal vom Auswahlverfahren, erkennt aber an, dass die Erfassung der bisherigen Tätigkeiten in beiden Verfahren eine Rolle spielt. Die Antragstellerin erklärt, sie wolle keinen Besoldungsstreit in das Auswahlverfahren hineinziehen, sondern verhindern, dass dieselben Tatsachen zweimal verkürzt werden.

6. Vergleichsgespräch

Das Gericht regt eine Zwischenlösung an: Aussetzung der Ernennung für acht Wochen, vollständige Akteneinsicht, Nachbewertung der kommissarischen Vorsitzendentätigkeit und erneute Entscheidung. Der Antragsgegner will dies prüfen. Die Antragstellerseite hält eine solche Lösung für möglich, wenn die Stillhalteusage verbindlich und schriftlich erfolgt.

Besoldungsberechnung R-Besoldung und Familienzuschlag - Arbeitsvermerk

Ausgangslage

Dr. Ottilie Mondsee befindet sich in der R-Besoldung. Streit besteht nicht nur über die Frage, ob eine Vorsitzendenstelle besetzt wird, sondern auch über mehrere Berechnungselemente: Erfahrungsstufe, Anerkennung früherer Zeiten, Familienzuschlag, Teilzeitphasen, ruhegehaltfähige Dienstzeit und Nachzahlung bei späterer Korrektur. Die Akte zeigt, wie schwer eine scheinbar technische Besoldungsberechnung in der Praxis wird, wenn Statusrecht, Familienstand, Kinder, Teilzeit, Elternzeit, Abordnung und richterliche Funktion ineinandergreifen.

Prüffragen

Welche Besoldungsordnung gilt für das konkrete Richteramt?

Welche Erfahrungsstufe wurde ursprünglich festgesetzt?

Welche Zeiten wurden anerkannt, welche nur teilweise und welche gar nicht?

Sind familienbezogene Bestandteile vollständig abgebildet?

Gibt es zeitliche Brüche durch Elternzeit, Teilzeit, Abordnung oder Dienstunfähigkeit?

Muss ein Widerspruch gegen jede Besoldungsmitteilung geführt werden oder genügt ein Grundwiderspruch?

Welche Nachweise liegen vor und welche Nachweise sind noch nicht aktenkundig?

Arbeitsnotiz zur Stufenfestsetzung

Die Festsetzung vom 12.01.2024 berücksichtigt die richterliche Tätigkeit ab 01.03.2019. Nicht sichtbar sind die wissenschaftliche Mitarbeit an einem Obergericht, die abgeordnete Tätigkeit in der Justizakademie und die Übernahme kommissarischer Leitungsaufgaben. Zu klären ist, ob diese Zeiten besoldungsrechtlich nur karrierebiografisch interessant oder tatsächlich stufenrelevant sind. Die Kanzlei darf nicht vorschnell behaupten, jede juristische Vorerfahrung erhöhe die Erfahrungsstufe. Sie muss konkret prüfen, ob das anwendbare Landesrecht eine Anerkennung erlaubt, gebietet oder in das Ermessen stellt.

Familienzuschlag

Die Akte enthält drei widersprüchliche Tabellen. Tabelle A aus der Bezügestelle weist zwei Kinder aus, Tabelle B führt nur ein Kind, Tabelle C enthält eine Korrektur mit Rückrechnung, aber ohne Begründung. Die Mandantin berichtet, sie habe die Geburt des zweiten Kindes im Portal eingetragen und zusätzlich per E-Mail gemeldet. Die Bezügestelle findet nur die Portalmitteilung, nicht aber den elektronischen Nachweis. Für den Widerspruch ist deshalb wichtig, nicht nur die materiell-rechtliche Anspruchslage, sondern auch den Nachweisweg zu rekonstruieren.

Verhältnis zu Auswahlstreit

Die R2-Stelle selbst ist keine reine Besoldungsfrage. Sie ist statusrechtlich höherwertig. Gleichwohl ist die finanzielle Folge erheblich. Für eine spätere Schadensersatzberechnung muss die Kanzlei vorsorglich dokumentieren, welche Differenzbeträge seit welchem Zeitpunkt entstanden wären, wenn die Mandantin rechtzeitig befördert worden wäre. Dazu gehört auch eine Prognose, welche Folgewirkungen für Versorgung und ruhegehaltfähige Dienstzeit entstehen können.

Offene Nachweise

vollständige Bezügemitteilungen 2023 bis 2026,
Stufenfestsetzungsbescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung,
Nachweise über Elternzeit und Teilzeit,
Geburtsurkunden beziehungsweise Familiennachweise nur in geschwätzter Form,
Portalprotokoll der Bezügestelle,
Dienstzeitbescheinigung Justizakademie,
Schriftverkehr zur kommissarischen Vorsitzendentätigkeit.

Arbeitsanweisung

Die Kanzlei erstellt zwei getrennte, aber aufeinander abgestimmte Schriftsatzlinien: erstens den Eilrechtsschutz gegen die Stellenbesetzung, zweitens den Besoldungswiderspruch mit Nachzahlungs- und Verzinsungsprüfung. In beiden Linien werden dieselben Tatsachen nur einmal sauber aufbereitet, damit es später keine Widersprüche zwischen Personalaktenvortrag und Besoldungsvortrag gibt.

Nebentätigkeit, Vortrag und richterliches Rollenbild

Anlass

Dr. Mondsee hat im März 2026 einen Vortrag zum Thema „KI-gestützte Aktenstrukturierung im Strafverfahren“ bei einer juristischen Fachveranstaltung zugesagt. Das Ministerium hält den Vortrag nicht für genehmigungsfrei, weil ein Verlag als Mitveranstalter auftritt, ein Honorar angeboten wurde und das Thema mittelbar dienstliche Arbeitsabläufe berührt. Die Mandantin sieht darin eine überzogene Kontrolle wissenschaftlicher und beruflicher Äußerungen.

Juristische Arbeitslinie

Eine richterliche Nebentätigkeit ist nicht schon deshalb unzulässig, weil sie fachlich mit der richterlichen Tätigkeit zusammenhängt. Gerade Fachvorträge, wissenschaftliche Veröffentlichungen und Fortbildungen gehören zur beruflichen Realität. Gleichwohl können Genehmigungs-, Anzeige- und Ablieferungspflichten bestehen. Entscheidend ist die konkrete Ausgestaltung: Honorarhöhe, Veranstalter, Zeitaufwand, dienstliche Ressourcen, Vertraulichkeit, richterliche Zurückhaltung und mögliche Interessenkonflikte.

Tatsachenfragen

Wurde Dienstzeit verwendet oder handelt es sich um Freizeit?

Werden konkrete Verfahren, Akteninhalte oder interne Arbeitsabläufe offengelegt?

Tritt die Mandantin als Richterin in amtlicher Funktion oder als private Referentin auf?

Ist das Honorar marktüblich oder auffällig?

Gibt es Sponsoren, Prozessbeteiligte oder Unternehmen mit Bezug zur Strafjustiz?

Wurde der Vortrag bereits angezeigt und wie hat die Behörde reagiert?

Risiko in der Auswahlakte

Der Auswahlvermerk erwähnt die Nebentätigkeit auffällig beiläufig: „umfangreiche außergerichtliche Aktivitäten, hohe Sichtbarkeit“. Das kann positiv gemeint sein, kann aber auch als verdeckter Hinweis auf mangelnde Konzentration oder vermeintliche Unruhe verstanden werden. Die Kanzlei sollte vermeiden, aus der Nebentätigkeit einen Nebenschauplatz zu machen. Gleichwohl ist zu verhindern, dass zulässige fachliche Sichtbarkeit gegen die Mandantin gewendet wird.

Formulierungsvorschlag

Die Antragstellerin macht nicht geltend, richterliche Nebentätigkeiten seien grenzenlos frei. Sie verlangt lediglich eine trennscharfe Prüfung. Ein fachlicher Vortrag ohne Aktenbezug, ohne dienstliche Ressourcen und ohne Interessenkollision darf nicht in der Auswahlentscheidung als weicher Malus erscheinen. Sollte der Dienstherr Bedenken haben, sind diese im Nebentätigkeitsverfahren offen zu benennen und nicht verdeckt im Beförderungsverfahren zu verwerten.

Personalakte - simulierte Auszüge aus Beurteilungsbeiträgen

Beitrag Vorsitzender Richter Dr. Hilmar Degenhardt, 8. große Strafkammer

Dr. Mondsee war in den Jahren 2024 und 2025 in mehreren Umfangsverfahren in tragender Rolle tätig. Sie arbeitet außerordentlich schnell, präzise und verfahrensfördernd. In Sitzungen zeigt sie eine klare Linie, fordert von Beteiligten Konzentration ein und vermeidet Wiederholungen. In der Kammerberatung ist sie fachlich bestimmend, aber nicht dominierend. Bei Konflikten mit Verteidigung und Staatsanwaltschaft argumentiert sie sachlich und aktenfest.

Für eine Vorsitzendentätigkeit spricht aus meiner Sicht insbesondere ihre Fähigkeit, umfangreiche Beweisprogramme zu strukturieren. Sie erkennt früh, welche Beweisthemen für die Entscheidung tragen und welche nur taktisch aufgebläht werden. Kritisch anzumerken ist, dass sie zuweilen sehr hohe Anforderungen an die Qualität fremder Zuarbeit stellt. Dies kann bei Geschäftsstellen und jüngeren Kolleginnen Druck erzeugen, ist aber nicht Ausdruck mangelnder Teamfähigkeit, sondern eines hohen Verantwortungsniveaus.

Beitrag Direktorin der Justizakademie Dr. Ulrike Hahnfels

Die Richterin war in der Fortbildung „Digitale Akten im Strafverfahren“ als Referentin beteiligt. Sie kann technische Themen auf juristische Verfahrensfragen zurückführen und bleibt dabei praktisch. Ihre Unterlagen waren überdurchschnittlich klar. Eine besondere Stärke liegt in der Fähigkeit, aus unsortierten Aktenlagen prüffähige Fragen zu entwickeln.

Beitrag OLG-Dezernat Personalentwicklung

Dr. Mondsee wird als leistungsstark, belastbar und ambitioniert beschrieben. In Gesprächen tritt sie deutlich auf. Einzelne Rückmeldungen sprechen von einer „fordernden Art“. Diese Einschätzung sollte kontextualisiert werden: Sie betrifft vor allem Situationen, in denen Zuständigkeiten unklar oder Fristen gefährdet waren. Eine negative Führungsprognose lässt sich daraus nicht ableiten.

Aktenproblem

Diese Beiträge wurden in der Teilakte nur gekürzt oder paraphrasiert wiedergegeben. Der Auswahlvermerk übernimmt positive Aussagen nicht vollständig, während zurückhaltende Formulierungen stärker hervortreten. Für den Eilantrag ist deshalb nicht nur die Schlussnote, sondern der Weg von den Rohbeiträgen zur Endbeurteilung entscheidend.

Interne Kanzlei-Checkliste Beamtenrecht/Richterrecht

A. Sofortmaßnahmen

Vollmacht und Kommunikationsweg klären.

Konkurrentenmitteilung und Rechtsbehelfsbelehrung sichern.

Stillhalteusage verlangen, aber nicht auf unverbindliche Antwort vertrauen.

Akteneinsicht vollständig beantragen: Auswahlakte, Personalakte, Beurteilungsbeiträge, Gesprächsbögen, Präsidialratsunterlagen, Belastungszahlen.

Statusvollzug überwachen: Ernennung, Aushändigung, Mitteilung an Gerichtsleitung.

B. Materielle Prüfung

Anforderungsprofil: vorab, transparent, sachgerecht, konstitutiv oder beschreibend?

Beurteilungen: aktuell, vergleichbar, gleiche Beurteilungszeiträume, gleiche Maßstäbe?

Binnendifferenzierung: Einzelmerkmale wirklich ausgeschöpft?

Auswahlgespräch: nur Hilfskriterium oder tragende Korrektur?

Dienstliche Erfahrung: richterliche Leitung, ministerielle Verwaltung, Spruchkörperorganisation.

Beteiligungsgremien: Präsidialrat, Gleichstellung, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung.

C. Schriftsatzlogik

Der Antrag darf nicht so wirken, als solle das Gericht selbst die bessere Bewerberin bestimmen. Ziel ist die erneute, fehlerfreie Entscheidung. Deshalb keine Übertreibung. Besser: konkrete Dokumentationsmängel, verkürzte Tatsachengrundlage, unklare Gewichtung, unvollständige Beteiligung.

D. Nebenverfahren

Besoldung, Nebentätigkeit, amtsärztliche Untersuchung und Personalaktenkorrektur werden getrennt geführt. Gleichwohl werden Tatsachen abgestimmt, damit im Auswahlstreit keine Aussage getroffen wird, die im Besoldungsverfahren später schadet.

E. Ton und Mandantenführung

Dr. Mondsee ist fachlich stark und unter Druck. Sie braucht keine dramaturgische Eskalation, sondern eine präzise Verfahrenskontrolle. In Telefonaten mit Gericht und Ministerium zurückhaltend, schriftlich klar, Fristen streng. Keine informelle Preisgabe von Gesundheitsdaten oder familiären Details.

Schreiben des Justizministeriums - Stillhalteusage und Teilabhilfe

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Dr. Stechlin,

unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 10.06.2026 teilen wir mit, dass das Ministerium bis zum 31.07.2026 von der Aushändigung der Ernennungsurkunde für die ausgeschriebene Vorsitzendenstelle absieht. Diese Erklärung erfolgt ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ausschließlich zur Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes.

Die Auswahlakte wird ergänzend übersandt. Enthalten sind nunmehr:

Gesprächsnotizen der Auswahlkommission,

tabellarische Bewertungsübersicht,

Auszug aus dem Präsidialratsvorgang,

Belastungszahlen der 8. großen Strafkammer,

Beurteilungsbeitrag des Vorsitzenden Richters Dr. Degenhardt.

Nicht übersandt werden interne Abstimmungsvermerke, soweit sie ausschließlich der ministeriellen Willensbildung dienen. Gesundheitsdaten anderer Bewerberinnen oder Bewerber sowie nicht entscheidungserhebliche Personalaktenteile bleiben ausgespart.

Nach vorläufiger Prüfung hält das Ministerium an der Auswahlentscheidung fest. Es wird allerdings eingeräumt, dass die kommissarische Sitzungsleitung der Antragstellerin in der Reinschrift des Auswahlvermerks knapper dargestellt wurde, als dies nach den nun vorliegenden Beurteilungsbeiträgen möglich gewesen wäre. Ob dieser Umstand entscheidungserheblich ist, wird derzeit geprüft.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ilse Brückner

Ministerialrätin

Replik nach Teilabhilfe und Aktennachlieferung

Die nachgereichten Unterlagen bestätigen die Bedenken der Antragstellerin. Der Beurteilungsbeitrag Dr. Degenhardt beschreibt eine tatsächliche Leitungstätigkeit der Antragstellerin in Umfangsverfahren, die im Auswahlvermerk nicht angemessen abgebildet ist. Die Gesprächsnotizen zeigen zudem, dass unklare Persönlichkeitszuschreibungen in die Bewertung eingeflossen sind.

1. Nachgeschobene Begründung genügt nicht

Der Antragsgegner kann die Auswahlentscheidung nicht dadurch retten, dass er im gerichtlichen Verfahren neue Erwägungen formuliert. Entscheidend ist, ob die ursprüngliche Entscheidung auf einer tragfähigen, dokumentierten Grundlage beruhte. Eine Aktennachlieferung kann Transparenz herstellen, ersetzt aber keine fehlerfreie Auswahl.

2. Leitungserfahrung der Antragstellerin

Die kommissarische Sitzungsleitung ist keine bloße Randtätigkeit. Sie betrifft genau den Kern der ausgeschriebenen Stelle. Der Antragsgegner bewertet beim Beigeladenen ministerielle Projektleitung als Führungserfahrung, reduziert aber bei der Antragstellerin praktische Spruchkörperleitung auf eine formale Vertretung. Das ist nicht konsistent.

3. Auswahlgespräch

Die nachgereichten Notizen lassen kein strukturiertes Bewertungssystem erkennen. Begriffe wie „zu pointiert“ oder „sehr fachlich“ sind ohne Maßstab nicht belastbar. Eine Bewerberin darf nicht deshalb schlechter gestellt werden, weil sie fachlich präzise und verfahrensstark auftritt. Wenn das Ministerium deeskalierende Sitzungsleitung für zentral hält, muss es dieses Kriterium vorab definieren und gleichmäßig prüfen.

4. Präsidialrat

Der Präsidialrat hat offenbar keinen vollständigen Beurteilungsbeitrag erhalten. Jedenfalls lässt sich dies aus der Akte nicht nachvollziehen. Eine Beteiligung, die auf gekürzten Unterlagen beruht, kann ihre Funktion nicht erfüllen.

5. Ergebnis

Die Ernennung ist weiter zu untersagen. Der Dienstherr kann eine neue Entscheidung treffen, wenn er die Tatsachengrundlage vervollständigt, das Anforderungsprofil sauber anwendet und die Bewerber anhand vergleichbarer Kriterien bewertet.

Interner Beschlussentwurf - Verwaltungsgericht Falkenried

Tenorentwurf

Dem Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Anordnung untersagt, die ausgeschriebene Stelle einer Vorsitzenden Richterin am Landgericht Falkenried zu besetzen, bevor über die Bewerbung der Antragstellerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut entschieden worden ist.

Gründe - Arbeitsfassung

Die Antragstellerin hat einen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht. Die Auswahlentscheidung ist voraussichtlich fehlerhaft, weil der Antragsgegner die tatsächliche Leitungserfahrung der Antragstellerin nicht hinreichend berücksichtigt und die Gewichtung des Auswahlgesprächs nicht nachvollziehbar dokumentiert hat.

Der Dienstherr ist nicht gehindert, neben dienstlichen Beurteilungen auch andere Erkenntnisquellen heranzuziehen. Er darf insbesondere Leitungserfahrung, Organisationsfähigkeit und kommunikative Kompetenz berücksichtigen. Werden solche Gesichtspunkte aber entscheidungstragend, müssen sie anhand erkennbarer Kriterien erhoben und dokumentiert werden. Das ist hier nicht der Fall.

Der Beurteilungsbeitrag des Vorsitzenden Richters Dr. Degenhardt legt nahe, dass die Antragstellerin in mehreren Umfangsverfahren Aufgaben wahrgenommen hat, die für die ausgeschriebene Vorsitzendenstelle unmittelbar relevant sind. Der Auswahlvermerk erwähnt diese Tätigkeiten nur verkürzt. Demgegenüber wird die ministerielle Projektarbeit des Beigeladenen ausführlich als Führungsnachweis gewertet. Diese Asymmetrie ist erklärungsbedürftig und bislang nicht erklärt.

Auch die Beteiligung des Präsidialrats ist nicht mit der erforderlichen Klarheit dokumentiert. Das Gericht muss nicht entscheiden, ob bereits dies allein den Antrag trägt. In Zusammenschau mit den übrigen Dokumentationsmängeln verstärkt es jedoch die Zweifel an der Tragfähigkeit der Entscheidung.

Ein Anordnungsgrund liegt vor, weil die Ernennung des Beigeladenen den Bewerbungsverfahrensanspruch der Antragstellerin vereiteln könnte. Eine nachträgliche Schadensersatzmöglichkeit ersetzt effektiven Rechtsschutz nicht.

Hinweise für mündliche Verkündung

Das Gericht trifft keine eigene Auswahlentscheidung. Es hält auch nicht fest, dass die Antragstellerin zwingend zu ernennen wäre. Der Dienstherr bleibt frei, erneut zu entscheiden, muss dann aber die tatsächliche Leitungserfahrung, die Gesprächsbewertung und die Beteiligungsunterlagen nachvollziehbar zusammenführen.

Mandantinnenbrief - Erklärung der nächsten Schritte

Liebe Frau Dr. Mondsee,

wir haben nun eine Aktenlage, die deutlich besser ist als zu Beginn. Wichtig ist: Das Gericht wird nicht sagen, dass Sie automatisch Vorsitzende werden müssen. Es kann aber verhindern, dass die Stelle vorschnell besetzt wird, und den Dienstherrn verpflichten, Ihre Bewerbung neu und sauber zu bewerten.

Was gut für uns ist

Die nachgereichten Unterlagen zeigen, dass Ihre tatsächliche Leitungserfahrung in der ersten Fassung zu kurz kam. Der Beurteilungsbeitrag aus der Strafkammer ist stark. Er passt genau zu dem, was in der Ausschreibung gesucht wurde: Strukturierung von Umfangsverfahren, Sitzungsleitung, Verfahrensförderung, Umgang mit Beteiligten und Belastung.

Was schwierig bleibt

Der Dienstherr hat Spielräume. Er darf Leitungserfahrung unterschiedlich gewichten und muss nicht jede starke Bewerberin auswählen. Außerdem hat der Beigeladene ebenfalls gute Unterlagen. Wir dürfen deshalb nicht behaupten, die Sache sei eindeutig. Unser bester Punkt ist nicht „Mondsee ist besser“, sondern: „Das Verfahren hat Ihre Stärken nicht vollständig und vergleichbar bewertet.“

Was Sie jetzt bitte nicht tun

Bitte keine direkten Gespräche mit dem Ministerium über den Inhalt des Verfahrens ohne uns. Bitte auch keine Weiterleitung sensibler Unterlagen an Kolleginnen oder Kollegen. Es ist verständlich, dass Sie Unterstützung suchen, aber jede unkontrollierte Kommunikation kann in einer Personalakte oder in einer informellen Rückmeldung auftauchen.

Nächste Schritte

Wir finalisieren die Replik.

Wir beantragen ergänzend Einsicht in die vollständigen Gesprächsbögen.

Wir halten die Stillhaltezusage im Blick.

Wir führen den Besoldungswiderspruch getrennt weiter.

Wir prüfen, ob die amtsärztliche Untersuchungsanordnung isoliert angegriffen werden muss.

Realistische Erwartung

Ein guter Ausgang wäre eine gerichtliche Sperre mit erneuter Auswahlentscheidung. Ein sehr guter Ausgang wäre, dass das Ministerium die Auswahl freiwillig neu aufsetzt. Ein schlechter, aber noch beherrschbarer Ausgang wäre eine Ablehnung des Eilantrags; dann müssten wir sehr schnell prüfen, ob Beschwerde eingelegt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Marlies Stechlin

Sitzungsvorbereitung VG Falkenried - Dr. Mondsee

Ziel des Termins ist nicht die emotionale Aufarbeitung der Personalentscheidung, sondern die präzise Herausarbeitung der Dokumentationsfehler. Die Mandantin soll nur zu Tatsachen sprechen, die sie sicher aus eigener Wahrnehmung bestätigen kann.

Erste Linie: tatsächliche kommissarische Leitung in Umfangsverfahren. Zweite Linie: unklare Gewichtung ministerieller Projektarbeit. Dritte Linie: Gesprächsnotizen ohne vorher definierte Kriterien. Vierte Linie: Präsidialratsbeteiligung anhand unvollständiger Unterlagen.

Risiko: Das Gericht könnte die Entscheidung als noch vertretbar ansehen, wenn es die Gesprächsbewertung nur als Hilferwägung betrachtet. Deshalb müssen wir zeigen, dass das Gespräch und die verkürzte Leitungserfahrung gemeinsam tragend geworden sind.

Mandantin vorbereiten: ruhig, knapp, nicht wertend. Keine Sätze wie „das Ministerium wollte ihn unbedingt“. Besser: „Ich kann aus den Unterlagen nicht erkennen, dass meine Leitungstätigkeit vollständig bewertet wurde.“

Besoldung nur kurz erwähnen. Sie erklärt die praktische Dringlichkeit, darf aber den Auswahlstreit nicht überfrachten.

Besoldungsmandat Mondsee - getrennte Strategie

Das Besoldungsmandat wird getrennt vom Konkurrentenstreit geführt. Gleichwohl sind die Tatsachenüberschneidungen beträchtlich. Insbesondere die Anerkennung früherer Tätigkeiten und die Bewertung kommissarischer Leitung können für Stufen, Nachzahlungen und Versorgung relevant werden.

Der Grundwiderspruch soll alle streitigen Zeiträume offenhalten, ohne jede einzelne Monatsmitteilung unnötig zu wiederholen. Gleichzeitig muss geprüft werden, ob einzelne Bescheide bereits bestandskräftig geworden sind.

Familienzuschlag: Die Akte enthält widersprüchliche Daten. Der Sachverhalt muss mit Geburtsnachweisen und Portalprotokollen rekonstruiert werden. Gesundheits- und Familiendaten werden nur geschwärzt in andere Verfahren übernommen.

Nachzahlung: Wir erstellen eine konservative und eine offensive Berechnung. Die konservative Berechnung dient Vergleichsgesprächen; die offensive Berechnung wird nur verwendet, wenn der Dienstherr die Anerkennung vollständig verweigert.

Entwurf Beschwerdebegründung an das Obergerverwaltungsgericht Freienbruch

Vorbemerkung

Dieser Entwurf wird nur benötigt, falls das Verwaltungsgericht den Eilantrag zurückweist oder die Sperre zu eng fasst. Er wird jetzt vorbereitet, weil die Ernennung des Konkurrenten sonst innerhalb weniger Tage vollzogen werden könnte. Die Beschwerde muss die tragenden Gründe des erstinstanzlichen Beschlusses angreifen und darf nicht nur den erstinstanzlichen Vortrag wiederholen.

A. Beschwerdeanträge

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Falkenried vom ... wird geändert.

Dem Antragsgegner wird untersagt, die ausgeschriebene Vorsitzendenstelle der 8. großen Strafkammer des Landgerichts Falkenried zu besetzen, bevor über die Bewerbung der Antragstellerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut entschieden worden ist.

Hilfsweise wird dem Antragsgegner untersagt, die Stelle zu besetzen, bevor der Antragstellerin vollständige Einsicht in die Auswahlakte, die Gesprächsbögen, die Präsidialratsunterlagen und die relevanten Beurteilungsbeiträge gewährt worden ist.

B. Beschwerdegründe

1. Erstinstanz unterschätzt die Relevanz faktischer Sitzungsleitung

Sollte das Verwaltungsgericht darauf abstellen, die Antragstellerin habe formal keine Vorsitzendentätigkeit ausgeübt, wäre dies zu eng. Art. 33 Abs. 2 GG verlangt eine Auswahl nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Für die Prognose der Eignung für eine Vorsitzendenstelle kommt es nicht nur auf formal verliehene Aufgaben an, sondern auf tatsächlich wahrgenommene Leitungssituationen. Gerade in richterlichen Spruchkörpern können faktische Vertretungs- und Strukturierungsleistungen eine hohe Aussagekraft besitzen.

Die Akte zeigt, dass Dr. Mondsee nicht nur punktuell Termine vertreten hat. Sie hat in Umfangsverfahren Sitzungspläne entworfen, Beweisantragsmanagement betrieben, Geschäftsstellenkommunikation koordiniert, Zeugenladungen priorisiert, Sicherheitsfragen abgestimmt und in Beratungen die Struktur vorgegeben. Diese Tätigkeiten sind im Auswahlvermerk nur verkürzt und damit verzerrt berücksichtigt.

2. Ministerielle Abordnung des Konkurrenten wird überhöht

Der Beigeladene mag im Ministerium wertvolle Erfahrung gesammelt haben. Diese Erfahrung ist aber nicht automatisch leitungsnäher als die tatsächliche Führung einer Strafkammer in Hauptverhandlungssituationen. Der Dienstherr darf Verwaltungserfahrung nicht durch Etiketten wie „strategische Gelassenheit“ und „Gesamtüberblick“ zu einem kaum überprüfbaren Vorteil machen, während konkrete richterliche Leitungserfahrung der Antragstellerin als bloße Vertretung erscheint.

3. Gesprächsbewertung ohne vorab definierte Maßstäbe

Die Gesprächsnotizen sind nicht nur knapp, sondern qualitativ problematisch. Begriffe wie „zu pointiert“, „streitbar“, „sehr fachlich“ oder „weniger vermittelnd“ können je nach Maßstab positiv oder negativ sein. Eine Vorsitzende in einer großen Strafkammer muss Konflikte nicht vermeiden, sondern verfahrensrechtlich beherrschen. Wenn Durchsetzungsfähigkeit in einem Umfangsverfahren gebraucht wird, darf sie nicht zugleich als kommunikatives Defizit gewertet werden.

4. Beteiligung des Präsidialrats nicht nachvollziehbar

Der Präsidialrat soll nicht nur ein Ergebnis abnicken. Wenn ihm entscheidende Beurteilungsbeiträge oder Gesprächsbögen nicht vollständig vorlagen, ist seine Beteiligung entleert. Der Antragsgegner trägt die Dokumentationsverantwortung. Im Eilverfahren genügt es nicht, dass eine Ministerialrätin sich erinnert, die „wesentlichen“ Unterlagen seien wohl vorgelegt worden.

5. Akteneinsicht als Mindestvoraussetzung effektiven Rechtsschutzes

Die Antragstellerin erhielt die tragenden Unterlagen erst nach anwaltlicher Intervention und teils erst nach Einleitung des Eilverfahrens. Effektiver Konkurrentenschutz setzt voraus, dass die Bewerberin die Auswahlentscheidung prüfen kann, bevor der Status vollzogen wird. Eine bloß nachträgliche Ergänzung kann die anfängliche Rechtsschutzverkürzung nicht vollständig heilen.

C. Beschwerdeangriff je nach erstinstanzlichem Tenor

Fall 1: vollständige Ablehnung

Dann wird betont, dass das VG den Prüfungsmaßstab verkannt hat. Nicht die gerichtliche Bestenauswahl steht im Raum, sondern die Sicherung einer erneuten Auswahlentscheidung.

Fall 2: Sperre nur bis Akteneinsicht

Dann wird beanstandet, dass Akteneinsicht allein nicht genügt, wenn die ursprüngliche Auswahlentscheidung bereits auf fehlerhafter Tatsachengrundlage beruht.

Fall 3: Sperre ohne Besoldungsbezug

Dann ist keine Beschwerde erforderlich, sofern die Stellenbesetzung tatsächlich blockiert ist. Der Besoldungsstrang läuft getrennt.

D. Anlagen für die Beschwerde

Beschluss Verwaltungsgericht,

Auswahlvermerk,

Gesprächsnotizen,

Beurteilungsbeitrag Degenhardt,

Belastungszahlen,

Präsidialratsauszug,

eidesstattliche Versicherung,

Fristenlog.

Vertiefte Auswahlmatrix und Binnendifferenzierung

Zweck der Matrix

Die Matrix dient nicht dazu, das Gericht zur eigenen Auswahl zu verleiten. Sie zeigt, wo der Auswahlvermerk des Ministeriums Kategorien verwendet, ohne sie vergleichbar zu füllen. Der Dienstherr darf gewichten. Er muss aber erklären, warum ein Merkmal in gleicher oder besserer Ausprägung bei einer Bewerberin weniger zählt als beim Konkurrenten.

Binnendifferenzierung bei gleicher Gesamtnote

Wenn beide Bewerbungen dieselbe Gesamtnote tragen, muss die Auswahl tiefer gehen. Das bedeutet nicht, dass jedes Einzelmerkmal mathematisch zu addieren wäre. Es bedeutet aber, dass der Dienstherr sichtbar machen muss, welche Einzelmerkmale für das konkrete Amt den Ausschlag geben und warum. Gerade bei Vorsitzendenstellen ist die bloße Gesamtnote häufig zu grob.

Konstitutives oder beschreibendes Anforderungsprofil

Die Ausschreibung nennt Leitung eines Strafspruchkörpers, Verfahrensförderung, Öffentlichkeitsbezug und gerichtsinterne Organisation. Wenn diese Elemente konstitutiv sein sollen, muss geprüft werden, ob beide Bewerbungen die Anforderungen erfüllen. Wenn sie nur beschreibend sind, dürfen sie nicht später als verdeckte Ausschluss- oder Vorrangkriterien verwendet werden. Der Auswahlvermerk bleibt hier unklar.

Typische Gegenargumente des Dienstherrn

Der Dienstherr wird sagen, das Gericht dürfe keine eigene Auswahl treffen. Das stimmt. Daraus folgt aber nicht, dass unklare Gewichtungen unangreifbar sind. Weiter wird der Dienstherr sagen, das Auswahlgespräch dürfe herangezogen werden. Auch das stimmt. Daraus folgt aber nicht, dass nicht dokumentierte Gesprächseindrücke eine gleichwertige Beurteilung überlagern dürfen.

Arbeitsfazits

Die Kanzlei greift nicht den Konkurrenten persönlich an. Sie greift die Verfahrenslogik an: fehlende Vollständigkeit, unklare Maßstäbe, asymmetrische Bewertung und unzureichende Dokumentation.

Merkmal	Dr. Mondsee	Dr. Wendelborn	Problem im Auswahlvermerk
Strafprozessuale Umfangserfahrung	mehrere Umfangsverfahren, kommissarische Sitzungsleitung, Beweisantragsmanagement	richterliche Tätigkeit vor Abordnung, weniger aktuelle Sitzungspraxis	konkrete Sitzungsleitung wird als bloße Vertretung behandelt
Organisation	Geschäftsstellenkoordination, Ladungslogik, Sitzungskalender	ministerielle Projektsteuerung	verschiedene Organisationsformen werden nicht vergleichbar gemacht
Leitung	tatsächliche Leitung in Hauptverhandlungen	Projektleitung im Ministerium	ministerielle Leitung wird höher etikettiert, ohne Bezug zur Kammerleitung
Kommunikation	klare, fachlich präzise Gesprächsführung	ruhig, vermittelnd	„pointiert“ wird negativ gelesen, ohne Kontext Umfangsverfahren

Merkmal	Dr. Mondsee	Dr. Wendelborn	Problem im Auswahlvermerk
Belastbarkeit	hohe Sitzungsdichte, Familienbelastung, Nebentätigkeit geordnet	Abordnung und Referatsarbeit	Belastung der Antragstellerin wird nicht als Leistung anerkannt
Justizkommunikation	Fachvortrag, Fortbildung, strukturierte Außenwirkung	ministerielle Kommunikation	Nebentätigkeit erscheint als weicher Malus

Gleichstellung, Personalrat und Rollenbild in der Auswahlentscheidung

Anlass

In den Gesprächsnotizen tauchen Formulierungen auf, die nicht offen diskriminierend sind, aber in Auswahlverfahren sensibel wirken: „zu pointiert“, „streitbar“, „sehr fachlich“, „weniger vermittelnd“, „hohe Sichtbarkeit“. Solche Begriffe können bei jeder Person verwendet werden. In der konkreten Akte muss jedoch geprüft werden, ob sie ein Rollenbild transportieren, das Bewerberinnen für Leitungsämter strukturell benachteiligt.

Gleichstellungsprüfung

Die Gleichstellungsbeauftragte war beteiligt, erhielt aber nach Aktenlage nur die Endfassung des Auswahlvermerks. Nicht erkennbar ist, ob sie die Gesprächsnotizen, die Beurteilungsbeiträge und die Belastungszahlen sah. Eine Beteiligung, die nur die Endformel kennt, kann Rollenbildrisiken kaum erkennen.

Personalrat

Der Personalrat ist nicht die Instanz für die gerichtliche Kontrolle des Bewerbungsverfahrensanspruchs. Seine Beteiligung kann aber verfahrensrechtlich relevant sein, wenn das Landesrecht dies vorsieht oder wenn personalvertretungsrechtliche Mitwirkungsrechte berührt sind. In der Akte ist offen, ob der Personalrat nur informiert oder tatsächlich beteiligt wurde.

Sprachliche Analyse

Der Begriff „streitbar“ ist in einer großen Strafkammer nicht ohne Weiteres negativ. Eine Vorsitzende muss auch gegenüber Verteidigung, Staatsanwaltschaft, Sachverständigen und Öffentlichkeit standhalten. Der Begriff „vermittelnd“ ist ebenfalls nicht eindeutig. Vermittlung kann Führungsstärke sein, kann aber auch Konfliktvermeidung bedeuten. Das Auswahlgremium hätte diese Begriffe auf konkrete Situationen beziehen müssen.

Prozessuale Nutzung

Die Kanzlei sollte die Gleichstellungslinie vorsichtig führen. Sie ist kein Ersatz für den harten Auswahlfehler, sondern verstärkt ihn: Wenn schon die Kriterien unklar sind, dürfen unklare Persönlichkeitszuschreibungen nicht entscheidend werden. Eine aggressive Diskriminierungsbehauptung ohne ausreichende Tatsachen könnte kontraproduktiv sein.

Offene Fragen

Welche Unterlagen erhielt die Gleichstellungsbeauftragte?

Gibt es eine Stellungnahme oder nur einen Vermerk „beteiligt“?

Wurden die Gesprächsfragen vorab mit Gleichstellung oder Personalentwicklung abgestimmt?

Sind ähnliche Begriffe auch beim männlichen Bewerber verwendet worden?

Welche Rolle spielten Teilzeit- und Familienzeiten tatsächlich?

Amtsärztliche Untersuchungsanordnung, BEM und Fürsorgepflicht

Kontext

Parallel zum Auswahlverfahren wurde Dr. Mondsee wegen mehrerer krankheitsbedingter Fehlzeiten zu einer amtsärztlichen Untersuchung aufgefordert. Die Fehlzeiten stehen nach ihrer Darstellung mit einer massiven Belastung durch Umfangsverfahren, familiäre Betreuungspflichten und die unklare Beförderungssituation zusammen. Die Untersuchungsanordnung ist in der Akte auffällig knapp.

Rechtliche Leitfragen

Eine Untersuchungsanordnung darf nicht als Druckmittel im Auswahlstreit wirken. Sie muss Anlass, Umfang und Zweck erkennen lassen. Die betroffene Person muss wissen, welche Zweifel an der Dienstfähigkeit bestehen und welche Untersuchungen erwartet werden. Pauschale Hinweise auf „Belastung“ oder „Klärung der gesundheitlichen Eignung“ reichen häufig nicht aus, wenn sie keine konkrete Tatsachengrundlage erkennen lassen.

BEM-Strang

Die Dienststelle hat kein strukturiertes betriebliches Eingliederungsmanagement dokumentiert. Zwar gelten die Mechanismen je nach Status und Dienstherrn nicht immer identisch wie im Arbeitsrecht, die Fürsorgepflicht verlangt aber eine ernsthafte Prüfung, ob Dienstgestaltung, Belastungssteuerung oder Wiedereingliederung helfen. Gerade bei Richterinnen ist die richterliche Unabhängigkeit zu beachten: Entlastung darf nicht in unzulässige Steuerung richterlicher Arbeit umschlagen.

Gesundheitsdaten

Die Kanzlei trennt Gesundheitsdaten strikt von der Auswahlakte. Im Eilverfahren wird nur vorgetragen, dass die Untersuchungsanordnung als weiterer Druckkontext existiert. Diagnosen, Therapiedetails und familiäre Belastungen werden nur dort offengelegt, wo sie erforderlich sind. Die Mandantin entscheidet nach Beratung, welche Daten in welches Verfahren gelangen.

Verteidigung gegen die Anordnung

Mögliche Schritte:

Akteneinsicht in die Gesundheits-/Fürsorgeakte verlangen.

Konkretisierung der Untersuchungsfragen verlangen.

Termin nicht eigenmächtig ignorieren, sondern rechtzeitig rechtlich reagieren.

Prüfen, ob Widerspruch und Eilantrag erforderlich sind.

Kommunikationslinie wahren: kooperationsbereit, aber nicht grenzenlos.

Praktischer Vermerk

Die Mandantin wirkt erschöpft, aber klar. Sie möchte nicht als dienstunfähig etikettiert werden. Das muss ernst genommen werden. Zugleich darf die Kanzlei die gesundheitliche Komponente nicht romantisieren: Wenn Dienstherr und Gericht Zweifel an der Belastbarkeit sehen, müssen wir mit konkreten Tatsachen, Arbeitsorganisation und ärztlich vertretbaren Angaben arbeiten.

Anlagenverzeichnis A 1 bis A 28

Sortierregel

Die Anlagen werden nicht nach Entstehungsdatum, sondern nach Argumentationslogik sortiert: zuerst Ausschreibung und Bewerbung, dann Auswahlentscheidung, dann Vergleichs- und Beurteilungsgrundlagen, dann Beteiligung und Akteneinsicht, zuletzt Nebenverfahren. Dadurch kann das Gericht die tragenden Fehler schneller erfassen.

Anlage	Dokument	Zweck
A 1	Ausschreibung vom 04.02.2026	Anforderungsprofil
A 2	Bewerbung Dr. Mondsee	formale Bewerbung und Schwerpunktsetzung
A 3	Bewerbung Dr. Wendelborn Auszug	Vergleich, nur soweit aktenkundig
A 4	Konkurrentenmitteilung	Rechtsschutzanlass
A 5	Auswahlvermerk	Kernangriff
A 6	dienstliche Beurteilung Mondsee	Ausgangsnote und Einzelmerkmale
A 7	dienstliche Beurteilung Wendelborn Auszug	Vergleichbarkeit
A 8	Beurteilungsbeitrag Degenhardt	tatsächliche Leitungserfahrung
A 9	Belastungszahlen 8. Strafkammer	objektivierende Verfahrenslast
A 10	Geschäftsverteilung 2024	Zuständigkeiten
A 11	Geschäftsverteilung 2025	Zuständigkeiten
A 12	Gesprächsnotizen Auswahlkommission	Kriterienproblem
A 13	Bewertungsmatrix Auswahlgespräch	Dokumentationsfrage
A 14	Präsidialratsauszug	Beteiligung
A 15	E-Mail Akteneinsicht	Rechtsschutzdruck
A 16	beA-Sendeprotokoll	Fristensicherung
A 17	Stillhalteusage	Anordnungsgrund
A 18	eidesstattliche Versicherung	Glaubhaftmachung
A 19	Besoldungsmitteilung Januar 2026	Nebenstrang
A 20	Stufenfestsetzungsbescheid	Nebenstrang
A 21	Familienzuschlagskorrektur	Nebenstrang
A 22	Nebentätigkeitsanzeige	weicher Auswahlmalus
A 23	amtsärztliche Untersuchungsanordnung	Druckkontext
A 24	BEM-Schriftverkehr	Fürsorgepflicht
A 25	Gleichstellungsnotiz	Rollenbildprüfung
A 26	Personalratsnotiz	Beteiligungsprüfung
A 27	Kanzlei-Fristenmatrix	Prozessorganisation
A 28	Verfahrenslandkarte	Übersicht

Vollständige Chronologie 2023 bis 2026

2023

Im März 2023 übernimmt Dr. Mondsee erstmals umfangreiche Sitzungsververtretungen in der 8. großen Strafkammer. Im Juni 2023 wird sie in einem internen Fortbildungsprogramm für künftige Vorsitzende geführt. Im November 2023 bittet die Geschäftsstelle sie um eine strukturierte Vorlage für Umfangsverfahren, die später kammerweit verwendet wird.

2024

Im Januar 2024 beginnt das Verfahren „Wetterleuchten“. Der Vorsitzende erkrankt mehrfach. Dr. Mondsee übernimmt die Terminskoordination. Im April 2024 führt sie zwei Sitzungstage faktisch allein. Im Sommer 2024 wird die Belastung der Kammer im Präsidium diskutiert. Im September 2024 hält Dr. Mondsee eine interne Fortbildung zur digitalen Aktenstruktur. Im Dezember 2024 wird sie von der OLG-Präsidentin in einem Entwicklungsgespräch erwähnt.

2025

Im Februar 2025 beginnt „Schacht 17“. Das Verfahren entwickelt sich zu einem Belastungsfall. Die Mandantin führt eine interne Liste über Beweisanträge, Dolmetschertermine und Zeugenschutzfragen. Im Mai 2025 wird ihr zweites Kind geboren. Sie arbeitet später in Teilzeit, übernimmt aber weiterhin komplexe Aktenstrukturierung. Im November 2025 findet das Gespräch mit dem LG-Präsidenten statt, in dem er ihre Vorsitzendentauglichkeit positiv beschreibt.

2026

Am 04.02.2026 erscheint die Ausschreibung. Am 17.02.2026 bewirbt sich Dr. Mondsee. Am 15.05.2026 findet das Auswahlgespräch statt. Am 22.05.2026 wird der Auswahlvermerk erstellt. Am 29.05.2026 erfolgt die Präsidialratsbefassung. Am 03.06.2026 erhält Dr. Mondsee die Konkurrentenmitteilung. Ab dem 04.06.2026 beginnt die Akteneinsichtskorrespondenz. Am 10.06.2026 wird anwaltlich vollständige Akteneinsicht verlangt. Am 16.06.2026 geht eine Stillhaltezusage bis 31.07.2026 ein. Am 24.06.2026 findet eine gerichtliche Erörterung statt.

Bewertungsnotiz

Die Chronologie zeigt zwei parallel laufende Linien: eine sachliche Leistungslinie und eine Konfliktlinie. Die Leistungslinie spricht für eine hohe Eignung. Die Konfliktlinie entsteht aus unklarer Dokumentation, Rollenbildrisiken, Besoldungsunklarheiten und Gesundheitsdruck. Der Schriftsatz muss beide Linien zusammenhalten, ohne die Akte zu überfrachten.

Vorbereitung Vergleichsgespräch mit dem Justizministerium

Ziel ist nicht ein Gesichtsverlust des Ministeriums. Ziel ist eine belastbare Neubescheidung oder eine faire Zwischenlösung, die Dr. Mondsee nicht dauerhaft aus der Vorsitzendenlaufbahn drängt.

Mögliche Vergleichselemente: verbindliche Neubescheidung binnen acht Wochen, vollständige Akteneinsicht, erneute Präsidialratsbefassung, Ergänzung der dienstlichen Beurteilung um kommissarische Vorsitzendentätigkeiten, getrennte Prüfung der Besoldungswidersprüche.

Nicht akzeptabel: bloße Gesprächszusage ohne Stillhaltung, informelle Vertröstung auf spätere Ausschreibungen, Rücknahme des Eilantrags ohne schriftliche Sicherung.

Kommunikation: respektvoll, knapp, keine Vorwürfe persönlicher Begünstigung. Die Gegenseite soll eine saubere Verfahrenskorrektur als beste Lösung erkennen können.

Entwurf Hauptsacheklage - Bewerbungsverfahrensanspruch

Klageantrag

Es wird beantragt, den Bescheid des Justizministeriums des Landes Freienbruch vom 03.06.2026 in Gestalt der Auswahlentscheidung vom 22.05.2026 aufzuheben und den Beklagten zu verpflichten, über die Bewerbung der Klägerin auf die ausgeschriebene Stelle einer Vorsitzenden Richterin am Landgericht Falkenried unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden.

Begründung

Die Klage ist zulässig und begründet. Die Klägerin ist durch die Auswahlentscheidung in ihrem Bewerbungsverfahrensanspruch verletzt. Der Anspruch vermittelt keinen Anspruch auf Ernennung, wohl aber auf eine verfahrensfehlerfreie, am Leistungsgrundsatz orientierte Auswahlentscheidung.

1. Tatsächliche Leistung wurde unvollständig erfasst

Die Klägerin hat in den Jahren 2024 und 2025 wiederholt Aufgaben übernommen, die für die ausgeschriebene Stelle unmittelbar prägend sind. Sie hat Umfangsverfahren vorbereitet, die Sitzungskommunikation geführt, Beweisanträge strukturiert und in mehreren Terminen faktisch die Sitzungsleitung wahrgenommen. Der Beklagte hat diese Tätigkeiten nicht als eigenständige Leitungsleistung gewertet, sondern sie formal dem damaligen Vorsitzenden zugerechnet. Das führt zu einer Verkürzung der Tatsachengrundlage.

2. Unklare Kriterien im Auswahlgespräch

Das Auswahlgespräch wurde nicht anhand nachvollziehbarer, vorab festgelegter Kriterien bewertet. Die später vorgelegten Gesprächsnotizen enthalten wertende Kurzformeln, die ohne Maßstab nicht überprüfbar sind. Dies betrifft insbesondere Begriffe wie „pointiert“, „streitbar“ und „weniger vermittelnd“. Bei einer Vorsitzendenstelle in einer großen Strafkammer kann eine klare, durchsetzungsfähige Kommunikation gerade positiv sein. Eine negative Bewertung setzt deshalb konkrete Tatsachen voraus.

3. Fehlerhafte Vergleichbarkeit

Der Beklagte hat ministerielle Projektarbeit und praktische Spruchkörperleitung nicht vergleichbar gemacht. Er hat die ministerielle Tätigkeit des Konkurrenten als Führungsnachweis qualifiziert, ohne darzulegen, welche konkreten Anforderungen der ausgeschriebenen Vorsitzendenstelle dadurch besser erfüllt werden. Demgegenüber wurden die praktischen Leitungserfahrungen der Klägerin nur als Vertretung erfasst. Die Auswahl beruht damit auf asymmetrischer Bewertungslogik.

4. Beteiligungsfehler

Die Beteiligung des Präsidialrats ist nicht hinreichend dokumentiert. Die Akte lässt offen, ob die vollständigen Beurteilungsbeiträge, Gesprächsbögen und Belastungszahlen vorlagen. Bei einer richterdienstrechtlichen Auswahlentscheidung darf die Beteiligung nicht auf ein bloßes Ergebnisvotum reduziert werden.

5. Akteneinsicht und Rechtsschutz

Der Beklagte hat der Klägerin zunächst nur eine Teilakte überlassen. Erst nach anwaltlicher Intervention wurden wesentliche Unterlagen nachgereicht. Eine Bewerberin kann ihre Rechte aber nur wahren, wenn sie die tragenden Gründe rechtzeitig erkennen kann. Nachträgliche Ergänzungen im Gerichtsverfahren ersetzen keine transparente Auswahlentscheidung.

Beweisangebot

Die Klägerin bietet Beweis an durch Vorlage der Personalakte, der Auswahlakte, der Geschäftsverteilungspläne, der Belastungsstatistiken, der Gesprächsnotizen, der Beurteilungsbeiträge, der Präsidialratsunterlagen sowie durch Zeugenvernehmung des Vorsitzenden Richters Dr. Degenhardt und der Geschäftstellenleiterin Frau Gertrud Kalmus.

Schlussbemerkung

Die Klägerin verlangt keine gerichtliche Beförderung. Sie verlangt, dass der Dienstherr die tatsächlichen Leistungen vollständig erhebt, gleiche Maßstäbe anlegt und die Entscheidung nachvollziehbar begründet. Das ist keine Ausweitung gerichtlicher Kontrolle, sondern der Kern effektiven Rechtsschutzes im Beamten- und Richterrecht.

Antrag auf Personalaktenberichtigung und Ergänzung

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht von Frau Dr. Ottilie Mondsee beantragen wir,

die Personalakte um die Beurteilungsbeiträge des Vorsitzenden Richters Dr. Degenhardt und der Direktorin der Justizakademie Dr. Hahnfels vollständig zu ergänzen,

die verkürzte Darstellung der kommissarischen Sitzungsleitung in der Auswahlakte zu berichtigen,

die Gesprächsnotizen des Auswahlgesprächs vom 15.05.2026 vollständig zur Auswahlakte zu nehmen,

eine Gegendarstellung der Mandantin zur Personalakte zu nehmen,

die Mandantin über jede weitere Verwendung der streitigen Gesprächsnotizen zu unterrichten.

Begründung

Die Personalakte muss ein zutreffendes und vollständiges Bild der dienstlichen Verhältnisse vermitteln. Sie darf keine verkürzten oder missverständlichen Darstellungen enthalten, die für spätere Auswahl-, Beurteilungs- oder Besoldungsverfahren fortwirken. Die Akte enthält derzeit mehrere problematische Stellen.

Erstens wird die kommissarische Sitzungsleitung in Umfangsverfahren nur formal erfasst. Der Umstand, dass der damalige Vorsitzende formal zuständig blieb, sagt nichts darüber aus, wer die tatsächliche Verfahrensführung übernommen hat. Für die dienstliche Entwicklung der Mandantin ist dieser Unterschied wesentlich.

Zweitens enthalten die Gesprächsnotizen wertende Begriffe, die ohne Kontext missverständlich sind. Wenn solche Begriffe in der Personalakte verbleiben, muss jedenfalls die Sicht der Mandantin aufgenommen werden. Eine Personalakte darf keine einseitige Charakterisierung konservieren, die später in anderen Verfahren erneut auftaucht.

Drittens fehlt eine klare Trennung zwischen Auswahlverfahren, Besoldungsfragen, Nebentätigkeit und amtsärztlicher Untersuchungsanordnung. Diese Verfahren berühren sich faktisch, dürfen aber nicht unsauber vermischt werden. Gesundheitsbezogene Informationen gehören nicht ohne Not in eine Auswahlakte.

Gegendarstellung der Mandantin

Die Mandantin hat in den Jahren 2024 und 2025 in mehreren Umfangsverfahren tatsächlich leitende Aufgaben wahrgenommen. Sie hat diese Aufgaben nicht als persönliche Profilierung verstanden, sondern als Beitrag zur Funktionsfähigkeit der Kammer. Soweit sie in Gesprächen fachlich deutlich auftrat, geschah dies zur Verfahrensförderung und nicht aus mangelnder Teamfähigkeit. Eine Bewertung als „zu pointiert“ oder „streitbar“ weist sie zurück, soweit damit eine negative Führungsprognose verbunden sein soll.

Weiteres Vorgehen

Wir bitten um Entscheidung binnen drei Wochen. Sollte keine Entscheidung ergehen oder sollte die Berichtigung abgelehnt werden, werden wir gesondert prüfen, ob gerichtlicher Rechtsschutz erforderlich ist.

Besoldungswiderspruch - Begründung

Gegenstand

Der Widerspruch richtet sich gegen die Stufenfestsetzung, die Berechnung familienbezogener Besoldungsbestandteile und die fehlende nachvollziehbare Anerkennung bestimmter Vordienst- und Funktionszeiten. Die Mandantin begehrt eine vollständige Überprüfung und Neubescheidung sowie Nachzahlung, soweit sich Differenzen ergeben.

1. Stufenfestsetzung

Die Festsetzung berücksichtigt die planmäßige richterliche Tätigkeit, lässt aber mehrere Zeiten unklar: wissenschaftliche Mitarbeit in richterlicher Nähe, Tätigkeit an der Justizakademie, kommissarische Leitung von Umfangsverfahren und Fortbildungsleistungen. Die Mandantin behauptet nicht, dass jede dieser Zeiten zwingend stufenerhöhend wirkt. Sie verlangt jedoch eine erkennbare Prüfung anhand der geltenden besoldungsrechtlichen Maßstäbe.

Die bisherige Besoldungsakte enthält hierzu nur eine Ergebniszeile. Es fehlt eine Subsumtion. Bei komplexen Berufsbiografien genügt dies nicht. Die Bezügestelle muss erkennen lassen, welche Zeiten sie warum anerkennt, teilweise anerkennt oder ablehnt.

2. Familienzuschlag

Die Familienzuschlagsberechnung ist widersprüchlich. In einzelnen Mitteilungen wird nur ein Kind berücksichtigt, obwohl die Mandantin die Geburt des zweiten Kindes elektronisch angezeigt hat. Eine spätere Korrektur ist nicht vollständig rückgerechnet. Zudem fehlt eine Erklärung, ob und in welchem Umfang Verzinsung oder Ausgleichsansprüche zu prüfen sind.

3. Zusammenhang mit R2-Verfahren

Die Bewerbungs- und Besoldungsverfahren sind formal getrennt. Für die Schadens- und Nachzahlungsprüfung ist aber relevant, ab wann bei fehlerfreier Auswahlentscheidung eine höherwertige Besoldung möglich gewesen wäre. Die Mandantin hält deshalb vorsorglich alle Differenzbeträge offen, ohne damit eine automatische Beförderung zu behaupten.

4. Nachweise

Beigefügt werden Bezugemittelungen, Geburtsnachweise in geschwätzter Form, Portalbestätigungen, Dienstzeitbescheinigungen und eine tabellarische Gegenüberstellung. Weitere Unterlagen werden nachgereicht, sobald die Dienststelle die vollständige Besoldungsakte übermittelt.

5. Antrag

Die Besoldungsstelle wird gebeten,
die Stufenfestsetzung vollständig neu zu begründen,
die familienbezogenen Bestandteile rückwirkend zu prüfen,
die Besoldungsakte vollständig zu übersenden,
Nachzahlungen zu berechnen,
vorsorglich sämtliche offenen Zeiträume verjährungs- und bestandskraftsicher zu behandeln.

Telefonvermerk Gericht - Ministerium - Kanzlei

Datum: 18.06.2026, 15:20 Uhr

Teilnehmer: Berichterstatterin Dr. Eschenau, Ministerialrätin Dr. Brückner, Rechtsanwältin Dr. Stechlin

Anlass: organisatorische Abstimmung Eilverfahren und Aktennachlieferung

Die Berichterstatterin eröffnet das Gespräch mit dem Hinweis, dass das Gericht Wert auf eine vollständige Akte legt. Sie betont, es gehe nicht um eine Vorentscheidung, sondern um die Vermeidung unnötiger Schriftsatzschleifen. Die Ministerialrätin erklärt, man habe bereits nachgeliefert und sehe keinen weiteren Bedarf. Rechtsanwältin Dr. Stechlin weist darauf hin, dass die Gesprächsbögen und die Präsidialratsunterlagen weiterhin nur auszugsweise vorliegen.

Die Berichterstatterin fragt, ob eine Stillhaltezusage über den 31.07.2026 hinaus denkbar sei, falls die Akte nicht rechtzeitig vollständig werde. Die Ministerialrätin sagt, sie könne dies nicht zusagen, werde aber Rücksprache halten. Die Kanzlei erklärt, sie werde andernfalls den Antrag aufrechterhalten und notfalls kurzfristig um gerichtliche Zwischenverfügung bitten.

Zur Besoldung erklärt die Berichterstatterin, dass diese Frage im Eilverfahren voraussichtlich nicht entschieden werde. Rechtsanwältin Dr. Stechlin bestätigt, der Besoldungsstrang werde nur erwähnt, um den praktischen Kontext und mögliche Folgeschäden zu erklären. Die Ministerialrätin bittet darum, Gesundheits- und Familienunterlagen nicht breit in die Gerichtsakte einzuführen. Die Kanzlei stimmt dem im Grundsatz zu, weist aber darauf hin, dass familienbezogene Besoldungsbestandteile ohne Mindestnachweise nicht geprüft werden können.

Am Ende schlägt die Berichterstatterin einen engen Terminplan vor: Aktennachlieferung bis 21.06., Stellungnahme Antragstellerin bis 23.06., Erörterung am 24.06. Die Parteien erklären sich vorbehaltlich interner Prüfung einverstanden.

Bewertung durch die Kanzlei

Das Gericht wirkt an der Vollständigkeit der Akte interessiert. Die Gegenseite möchte die Sache als bloßen Dokumentationsstreit behandeln. Unsere Linie bleibt: Dokumentationsmangel und materiell relevante Bewertungsverkürzung fallen hier zusammen.

Risikoanalyse Entscheidungsszenarien

Szenario 1: Voller Erfolg im Eilverfahren

Das Gericht untersagt die Besetzung bis zur erneuten Entscheidung. Wahrscheinlichkeit nach Aktenlage: realistisch, wenn die Gesprächsnotizen und Beurteilungsbeiträge als entscheidungserheblich bewertet werden. Folge: Ministerium muss neu entscheiden, möglicherweise unter besserer Dokumentation. Risiko: Es kann erneut zugunsten des Konkurrenten entscheiden.

Szenario 2: Teilerfolg nur Akteneinsicht

Das Gericht ordnet faktisch nur weitere Akteneinsicht und kurze Stillhaltung an. Wahrscheinlichkeit: möglich, wenn das Gericht die Auswahl noch nicht als fehlerhaft ansehen will. Folge: Zeitgewinn, aber kein sicherer Schutz. Dann muss sehr schnell nachgeschärft werden.

Szenario 3: Ablehnung

Das Gericht hält die Auswahlentscheidung für vertretbar. Wahrscheinlichkeit: nicht ausgeschlossen, weil Dienstherrn Spielräume zukommen. Folge: Beschwerde binnen kurzer Frist. Parallel muss die Ernennung überwacht werden.

Szenario 4: Vergleich

Das Ministerium sagt Neubescheidung und Stillhaltung zu. Wahrscheinlichkeit: mittel, wenn das Gericht Druck signalisiert. Vorteil: weniger Gesichtsverlust, schnellere Aktenkorrektur. Nachteil: keine gerichtliche Klärung, Gefahr informeller Verwässerung.

Szenario 5: Spätere Schadensersatzlinie

Falls die Stelle besetzt wird und sich später Fehler zeigen, kommt eine Schadensersatzprüfung in Betracht. Diese ist beweis- und kausalitätsintensiv. Sie ersetzt nicht den Eilrechtsschutz und muss schon jetzt durch Dokumentation vorbereitet werden.

Mandantenkommunikation

Die Mandantin muss verstehen, dass auch ein prozessualer Erfolg nicht automatisch die Beförderung bedeutet. Der Erfolg besteht zunächst darin, das Verfahren wieder offen zu bekommen. Das ist im Konkurrentenstreit bereits viel.

Fragenkatalog für Dr. Mondsee im Erörterungstermin

Welche konkreten Termine haben Sie in den Verfahren Wetterleuchten und Schacht 17 tatsächlich geleitet? Bitte nur Termine nennen, an die Sie sich sicher erinnern oder die durch Unterlagen belegt sind.

Welche organisatorischen Entscheidungen haben Sie getroffen? Beispiele: Sitzungsplanung, Ladungsreihenfolge, Beweisantragsstruktur, Dolmetscher, Sicherheit, Geschäftsstellenkoordination.

Was wurde im Gespräch mit dem Präsidenten des Landgerichts zur Vorsitzendentauglichkeit gesagt? Bitte keine Interpretation, sondern möglichst wörtliche Erinnerung.

Wie verlief das Auswahlgespräch? Welche Fragen wurden gestellt? Gab es unterschiedliche Schwerpunkte gegenüber dem Konkurrenten? Bitte vorsichtig formulieren, weil Sie nicht alle Fragen an ihn kennen.

Welche Unterlagen haben Sie wann erhalten? Was fehlte? Warum konnten Sie die Auswahlentscheidung zunächst nicht vollständig prüfen?

Welche Gesundheits- oder Familieninformationen sind für das Verfahren wirklich erforderlich? Bitte keine Details spontan offenlegen, bevor wir das eingeordnet haben.

Neubescheidung, Vergleichspaket und Vollzugsrisiko - Langfassung

1. Ausgangspunkt

Der praktisch beste Weg für Dr. Mondsee ist nicht zwingend ein maximal scharfer Beschluss. Ein gerichtlicher Beschluss kann die Besetzung stoppen, aber er ersetzt keine neue Auswahlentscheidung. Der Dienstherr bleibt Herr des Auswahlverfahrens. Deshalb muss parallel zum Eilverfahren ein Paket vorbereitet werden, das dem Ministerium eine rechtlich saubere Korrektur ermöglicht, ohne dass die Sache als vollständige Niederlage verstanden wird. Das ist keine Schwäche, sondern Prozessökonomie.

2. Mindestbestandteile einer tragfähigen Neubescheidung

Eine Neubescheidung ist nur sinnvoll, wenn sie nicht bloß denselben Auswahlvermerk mit zwei zusätzlichen Sätzen wiederholt. Erforderlich sind mindestens fünf Elemente.

Erstens muss das Anforderungsprofil klargestellt werden. Das Ministerium muss sagen, ob die Leitung eines Strafspruchkörpers, Verfahrensförderung, Öffentlichkeitsbezug und Organisationskompetenz konstitutive Kriterien oder beschreibende Elemente sind. Wenn sie konstitutiv sind, müssen beide Bewerbungen daran gemessen werden. Wenn sie beschreibend sind, dürfen sie nicht später selektiv als verdecktes Vorrangkriterium dienen.

Zweitens müssen die dienstlichen Beurteilungen vergleichbar gemacht werden. Das bedeutet nicht, dass sie identisch aufgebaut sein müssen. Es muss aber erkennbar sein, welche Zeiträume, welche Beurteiler, welche Einzelmerkmale und welche Tatsachengrundlagen einbezogen wurden. Wenn die kommissarische Sitzungsleitung der Mandantin in einem Beurteilungsbeitrag stark erscheint, aber im Auswahlvermerk schwach, muss der Zwischenschritt erklärt werden.

Drittens muss das Auswahlgespräch eingeordnet werden. Ein Gespräch kann helfen, wenn aktuelle Eignungsaspekte nicht aus Akten ersichtlich sind. Es darf aber nicht zur frei schwebenden Charakterprüfung werden. Bei gleicher Gesamtnote kann es allenfalls ein ergänzender Baustein sein, wenn Fragen, Bewertungskriterien und Eindrücke nachvollziehbar dokumentiert sind.

Viertens muss die Beteiligung des Präsidialrats, der Gleichstellungsbeauftragten und gegebenenfalls weiterer Stellen neu geprüft werden. Die Beteiligung ist nicht nur ein Häkchen. Wer beteiligt wird, muss die entscheidungserheblichen Unterlagen kennen. Wenn die Unterlagen unvollständig waren, muss die Beteiligung wiederholt werden.

Fünftens muss das Ministerium die Folgewirkungen sauber trennen. Besoldung, amtsärztliche Untersuchung, Nebentätigkeit und Personalaktenberichtigung sind nicht Streitgegenstand der Auswahlentscheidung. Sie dürfen aber auch nicht als diffuse Schattenargumente in die Auswahl einfließen.

3. Vergleichsvorschlag der Antragstellerseite

Die Antragstellerin könnte folgenden Vergleich anbieten:

Das Ministerium hebt die Auswahlentscheidung vom 22.05.2026 intern auf und entscheidet binnen acht Wochen neu.

Bis zur neuen Entscheidung wird keine Ernennungsurkunde ausgehändigt.

Die Antragstellerin erhält vollständige Einsicht in Auswahlakte, Gesprächsbögen, Beurteilungsbeiträge, Präsidialratsunterlagen und Belastungszahlen, soweit keine Rechte Dritter entgegenstehen.

Die kommissarischen Sitzungsleitungen werden durch den unmittelbaren Vorsitzenden und die Geschäftsstelle in einem ergänzenden Beitrag dokumentiert.

Die Gleichstellungsbeauftragte erhält die vollständige neue Entscheidungsgrundlage.

Die Besoldungswidersprüche werden getrennt bearbeitet; das Ministerium sagt eine nachvollziehbare Begründung der Stufen- und Familienzuschlagsberechnung zu.

Die amtsärztliche Untersuchungsanordnung wird bis zur Klärung des konkreten Untersuchungszwecks nicht vollzogen oder jedenfalls konkretisiert.

Die Kosten des Eilverfahrens werden gegeneinander aufgehoben oder nach billigem Ermessen verteilt.

4. Was nicht akzeptiert werden sollte

Nicht akzeptiert werden sollte eine bloße mündliche Zusage, man werde „noch einmal draufsehen“. Ebenfalls nicht ausreichend ist eine Neubescheidung ohne vollständige Akteneinsicht. Problematisch wäre auch eine Erklärung, die Antragstellerin solle den Eilantrag zurücknehmen und könne sich später auf eine andere Stelle bewerben. Das würde den konkreten Bewerbungsverfahrensanspruch entwerten.

5. Vollzugsrisiko

Das zentrale Risiko bleibt die Ernennung des Konkurrenten. Sobald die Ernennungsurkunde ausgehändigt ist, verändert sich die Rechtsschutzlage erheblich. Deshalb muss die Kanzlei täglich kontrollieren, ob die Stillhaltung schriftlich gilt, ob sie zeitlich ausläuft und ob der Dienstherr möglicherweise eine kurzfristige Vollziehung vorbereitet. Ein freundlicher Ton mit dem Ministerium ersetzt keine Fristenkontrolle.

6. Kommunikationsstrategie

Die Kommunikation soll fachlich und unaufgeregt bleiben. Die Antragstellerin soll nicht als verletzte Bewerberin erscheinen, sondern als Richterin, die eine rechtsstaatlich saubere Auswahl verlangt. Gegenüber dem Gericht wird betont, dass der Dienstherr weiterhin auswählen darf. Gegenüber dem Ministerium wird betont, dass eine Neubescheidung die beste Möglichkeit ist, spätere Schadensersatz- und Personalaktenstreitigkeiten zu vermeiden.

7. Nebenschauplätze kontrollieren

Die Akte hat mehrere Nebenschauplätze: Besoldung, Familienzuschlag, Nebentätigkeit, Gesundheitsfürsorge, Personalaktenberichtigung. Jeder dieser Punkte ist wichtig, aber keiner darf den Konkurrentenstreit dominieren. Die Kanzlei führt deshalb eine Matrix: Welche Tatsache gehört in welches Verfahren? Welche Tatsache darf in mehreren Verfahren verwendet werden? Welche Tatsache bleibt wegen Datenschutz oder taktischem Risiko zunächst zurück?

8. Schlussbewertung

Die Sache ist stark, aber nicht risikolos. Stark ist sie wegen der nachträglich sichtbar gewordenen Leitungserfahrung und der schwachen Dokumentation des Auswahlgesprächs. Riskant ist sie, weil der Dienstherr Spielräume hat und der Konkurrent nicht ersichtlich ungeeignet ist. Genau deshalb muss die Argumentation präzise bleiben. Das Ziel lautet nicht Empörung, sondern eine gerichtsfeste Wiederöffnung des Auswahlverfahrens.

Schadensersatz- und Folgenreserve für den Fall der Ernennung

Anlass

Trotz Eilantrag und Stillhaltebitte muss die Kanzlei vorsorglich planen, was geschieht, wenn der Konkurrent ernannt wird oder die Stelle anderweitig vollzogen wird. Diese Reserve ist kein Ersatz für den Eilrechtsschutz. Sie verhindert aber, dass bei einem ungünstigen Verlauf Beweise, Fristen und Berechnungsgrundlagen verloren gehen.

1. Mögliche Anspruchslinie

Bei einer rechtswidrigen Nichtberücksichtigung kommt ein beamtenrechtlicher Schadensersatzanspruch in Betracht. Die Hürden sind hoch. Es genügt nicht, dass das Verfahren fehlerhaft war. Zu prüfen sind Pflichtverletzung, Verschulden, Schaden und Kausalität. Besonders schwierig ist die Frage, ob die Mandantin bei fehlerfreiem Verfahren voraussichtlich ausgewählt worden wäre. Deshalb muss die Akte schon jetzt so geführt werden, dass die hypothetische Auswahl plausibel rekonstruiert werden kann.

2. Schaden

Der Schaden kann Besoldungsdifferenzen, Versorgungsfolgen und gegebenenfalls weitere statusbezogene Nachteile betreffen. Nicht jeder Ärger und nicht jede Karriereverzögerung ist ohne Weiteres ersatzfähig. Die Kanzlei berechnet deshalb nur belastbare Differenzen und trennt finanzielle Schäden von ideellen Belastungen. Für Vergleichsgespräche kann eine vorsichtige Differenzrechnung sinnvoller sein als eine maximalistische Forderung.

3. Kausalität

Die Kausalität ist der heikle Punkt. Wenn der Dienstherr auch bei fehlerfreiem Verfahren den Konkurrenten hätte auswählen dürfen, scheitert eine Schadensersatzforderung. Die Kanzlei muss deshalb dokumentieren, warum die konkreten Fehler nicht nur formaler Natur waren. Entscheidend sind die nicht berücksichtigte Leitungserfahrung, die unklare Gesprächsbewertung und die möglicherweise unvollständige Beteiligung des Präsidialrats.

4. Verschulden

Der Dienstherr kann sich nicht ohne Weiteres darauf zurückziehen, Personalentscheidungen seien schwierig. Wenn Akten unvollständig geführt, Kriterien nicht dokumentiert oder Beteiligungsunterlagen verkürzt werden, kann Verschulden naheliegen. Gleichwohl sollte die Kanzlei hier nicht zu früh eskalieren. Der Vorwurf muss aus der Akte folgen, nicht aus Empörung.

5. Beweise sichern

Zu sichern sind:

vollständige Auswahlakte,
ursprüngliche und nachgereichte Gesprächsnotizen,
Beurteilungsbeiträge,
Geschäftsverteilung und Belastungszahlen,
Stillhaltekommunikation,
Nachweise über Vollzug der Ernennung,
Besoldungsmitteilungen,
spätere Auswahlentscheidungen vergleichbarer Stellen.

6. Taktische Bewertung

Die Schadensersatzreserve wird intern vorbereitet, aber nicht offensiv in den Vordergrund gestellt. Im Eilverfahren geht es um Rechtsschutz vor Vollzug. Eine zu frühe Schadensersatzrhetorik kann den Eindruck erzeugen, die Mandantin halte die Stelle bereits für verloren. Das wäre falsch. Primär bleibt die erneute Auswahlentscheidung.

7. Mandantinnenhinweis

Frau Dr. Mondsee soll wissen, dass ein späterer Schadensersatzprozess lang und belastend sein kann. Er ist eine Rückfallposition, nicht das Ziel. Das Ziel ist, die Auswahlentscheidung jetzt zu öffnen, bevor unumkehrbare Fakten entstehen.

Kosten, Streitwert und Vollstreckungsblatt

Streitwertnotiz

Für das Eilverfahren wird ein vorläufiger Streitwert anhand des beamtenrechtlichen Konkurrentenstreits angesetzt. Die Kanzlei prüft, ob der Auffangwert oder ein statusbezogener Teilwert sachgerecht ist. Die Besoldungsdifferenz wird nicht als Streitwert des Eilverfahrens behandelt, sondern nur als wirtschaftlicher Hintergrund vermerkt.

Kostenrisiko

Die Mandantin erhält eine klare Kostenaufstellung: Gerichtskosten, anwaltliche Gebühren, mögliche Kosten bei Beschwerde und Kostenfolge bei Vergleich. Ein Vergleich mit Kostenaufhebung kann wirtschaftlich sinnvoll sein, wenn er eine echte Neubescheidung und Stillhaltung sichert.

Vollstreckungs-/Kontrollpunkt

Bei stattgebendem Beschluss muss sofort geprüft werden, ob der Tenor die Ernennung wirklich sperrt. Falls der Tenor nur Akteneinsicht oder Stillhaltung bis zu einem Datum betrifft, muss die Kanzlei kontrollieren, ob eine Anschlussmaßnahme erforderlich ist. Der Beschluss wird dem Ministerium mit Bitte um schriftliche Vollzugsbestätigung übermittelt.

Aktenvermerk

Die Kostenfrage soll die Mandantin nicht davon abhalten, effektiven Rechtsschutz zu suchen. Sie muss aber wissen, dass Konkurrentenstreitigkeiten nicht nur juristisch, sondern auch organisatorisch und emotional aufwendig sind. Die Kanzlei hält deshalb Kosten, Fristen und Verfahrensziel in jedem Mandantinnengespräch sichtbar getrennt.

Dr. Mondsee: Aktenlandkarte

Auswahlverfahren

- Ausschreibung
- Beurteilung
- Auswahlvermerk
- Präsidialrat

Besoldung

- R 1/R 2
- Stufe
- Familienzuschlag
- Alimentation

Gesundheit

- Untersuchungsanordnung
- Fürsorge
- BEM-Nähe
- Datenschutz

Nebentätigkeit

- Vortrag
- Verlag
- Amtsverschwiegenheit
- Genehmigung

Bildanlage aus Kanzleinotiz: Stränge getrennt prüfen, aber Fristen koordiniert steuern.

Dr. Mondsee - Aktenlandkarte nach Teilabhilfe



